공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제2022 - 246 호 2022. 10. 11.

사 건 번 호	① 2020카총0234, ② 2021카총2324
사 건 명	① 6개 금융회사 발주 금융기관용 고속스캐너 및 문서 자동분류 솔루션 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 ② (주)우리은행 발주 금융기관용 고속스캐너 및 문서 자동분류 솔루션 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건
피 심 인	1. 주식회사 나루데이타 서울 성동구 성수일로4길 25, 1905호 대표이사 유영준 대리인 법무법인(유한) 원 담당변호사 장용석 2. 주식회사 태화이노베이션 서울 성동구 뚝섬로1길 25, 303호 대표이사 이웅철 대리인 고세경 법률사무소 담당변호사 고세경 3. 주식회사 센트럴인사이트 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 대표이사 엄태희
심 의 종 결 일	2022. 9. 7.

주 문

1. 피심인 주식회사 나루데이타, 주식회사 태화이노베이션, 주식회사 센트럴인사이트는 금융회사가 발주하는 금융기관용 고속스캐너 및 문서 자동분류 솔루션 구매 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰예정자, 들러리사, 투찰가격 등을 합의함으로써 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 납부하여야 한다.

가. 과징금액

<사건번호 2020카총0234>

1) 주식회사 나루데이타 : 79,000,000원

2) 주식회사 태화이노베이션 : 92,000,000원

<사건번호 2021카총2324>

1) 주식회사 태화이노베이션 : 35,000,000원

2) 주식회사 센트럴인사이트 : 22,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인들의 지위 및 일반현황

1 피심인 주식회사 나루데이타, 주식회사 태화이노베이션, 주식회사[1] 센트럴인사이트[2]는 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업, 전자기기 제조·판매업 등을 영위하는 사업자들로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률[3] 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 다음 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(해당년도 말 기준, 단위 : 백만 원)

피심인	연도	자본금	매출액	영업이익	당기순이익	설립일
나루	2020					1998. 2. 17.
	2019					
	2018					
태화	2020					2015. 5. 9.
	2019					
	2018					
센트럴	2020					1977. 10. 13.
	2019					
	2018					

* 자료출처 : 피심인들 제출자료

나. 시장구조 및 실태

1) 금융기관용 고속스캐너 및 문서 자동분류 솔루션의 개념

3 금융기관용 고속스캐너(이하 '고속스캐너'라 한다)는 은행 거래서류를 빠른 속도로 스캔하여 자동으로 분류하는 데에 사용되는 기계이다. 구체적으로 고속스캐너는 은행 고객이 예금 등 금융상품에 가입하거나 가입한 금융상품의 내용을 변경하거나, 가입된 상품을 해지하는 등의 경우에 작성하는 각종 거래서류를 분당 500매 이상의 빠른 속도로 스캔하는 기능을 수행한다.

1) 이하 피심인 각각의 회사 명칭을 기재함에 있어서 주식회사는 생략하며, 나루데이타는 '나루', 태화이노베이션은 '태화', 센트럴인사이트는 '센트럴'이라 한다.

2) 피심인 센트럴의 경우 이 사건 공동행위 종료 이후인 2020. 8. 28. 주식회사 청호컴넷에서 주식회사 센트럴인사이트로 상호를 변경하였다.

3) 2020. 2. 11. 법률 제16998호로 개정되기 전에 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

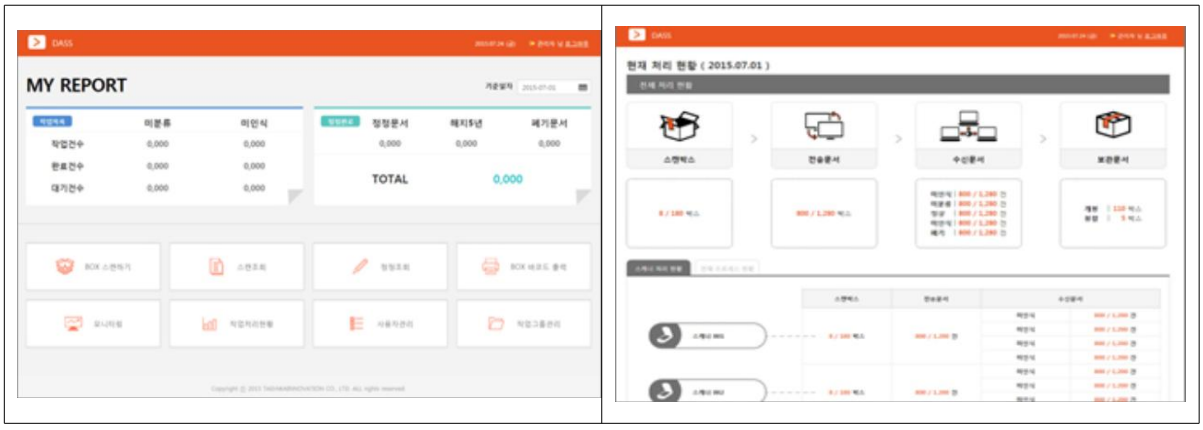
4 한편, 문서 자동분류 솔루션(이하 '솔루션'이라 한다)은 고속스캐너라는 하드웨어가 단순 스캔 기능 이외에도 스캔한 서류의 분류, 포장, 정보 정합성 검증, 정보 전송 등의 기능을 수행할 수 있도록 하는 소프트웨어를 의미한다.

5 따라서 솔루션이 탑재된 고속스캐너는 스캔한 거래서류를 용도 등에 따라 분류한 뒤, 분류된 거래서류를 박스에 포장하고 포장된 박스의 표면에 바코드를 부착하는 기능과 더불어 스캔한 거래서류의 데이터를 검증하고 은행의 중앙서버에 일괄 전송하는 기능도 수행한다.

<그림 1> 고속스캐너의 외관

* 자료출처: 나루 홈페이지(https://www.narudata.com)

<그림 2> 솔루션이 탑재된 고속스캐너의 작업 화면 예시



* 자료출처: 태화 홈페이지(https://www.taehwainno.com)

2) 시장현황[4)]

6 기능과 용도가 한정된 고속스캐너와 솔루션의 수요처는 은행, 카드사 등의 금융기관으로 제한되어 있다. 이러한 수요처들이 고속스캐너만을 구매한 것은 2008년경부터이고, 솔루션과 고속스캐너를 함께 구매하기 시작한 것은 2016년부터인 것으로 파악된다. 즉 고속스캐너 시장은 2008년경, 솔루션이 탑재된 고속스캐너 시장은 2016년경에 형성되었다.

7 고속스캐너 및 솔루션의 구매 형태는 2가지인데, 고속스캐너와 솔루션을 함께 구매하는 경우와 고속스캐너만을 구매하는 경우이다. 솔루션의 경우 소프트웨어라는 특성상 수요처가 한 번 도입하면 업그레이드 필요성이 없는 한 추가로 도입할 필요가 거의 없으므로 수요처들은 최초로 솔루션이 탑재된 고속스캐너를 도입할 때는 고속스캐너와 솔루션을 함께 구매하고, 솔루션이 탑재된 고속스캐너가 이미 도입된 상황에서 노후화된 고속스캐너를 교체하거나 추가로 도입하는 경우에는 고속스캐너만을 구매한다.[5)] 한편 고속스캐너와 솔루션을 이미 도입한 수요처가 추가로 고속스캐너만을 구매할 때는, 기존에 도입되어 있던 고속스캐너의 제조사가 아닌 다른 제조사의 고속스캐너를 도입하게 되면 기존에 도입되어 있던 솔루션과 호환이 되지 않을 수 있으므로, 기존에 도입한 고속스캐너와 같은 제조사의 고속스캐너를 구매하기를 선호한다.

8 국내에서 고속스캐너를 직접 생산할 수 있는 업체는 없다. 따라서 고속스캐너의 공급업체들은 일본의 ○○○(Primagest, Inc.) 또는 미국의 반크텍(Banctec, Inc.) 등 외국의 고속스캐너 제조사와 수입 판권 계약을 체결하고, 이들이 생산한 고속스캐너를 수입하여 국내 수요처에 공급한다.[6)] 한편 솔루션은 국내 업체들이 직접 개발하거나 다른 국내 업체의 솔루션을 구매하여 공급한다. 2020년을 기준으로 고속스캐너

---

4) 고속스캐너와 솔루션을 공급할 수 있는 업체의 수가 매우 적고, 관련 시장 참여자들의 단체 등도 존재하지 않는 등 해당 시장현황을 파악할 수 있는 객관적인 자료가 존재하지 않는 바, 시장현황 관련 내용은 피심인들의 진술 및 입찰 내역을 바탕으로 작성하였다.

5) 예외적으로 기존에 고속스캐너와 솔루션을 이미 도입한 업체임에도 기존 솔루션을 업그레이드하면서 고속스캐너와 솔루션을 함께 구매하는 경우도 있다. 다만, 이 경우에도 기존에 도입된 솔루션을 업그레이드하는 것이기 때문에 수요처는 기존 공급처와 구매계약을 체결하는 것을 선호한다.

6) Banctec, Inc사의 경우 수입 판권을 가진 업체는 태화뿐이고, Primagest, Inc사의 경우 수입 판권을 가진 업체는 나루와 주식회사 ○○○ 등 2개사이다.

를 수입하여 공급하는 업체는 나루, 태화 및 ○○○ 등 3개 업체뿐인 것으로 알려져 있고, 솔루션을 직접 생산하여 공급할 수 있는 업체는 나루와 태화 등 2개 업체뿐인 것으로 알려져 있다.

9 고속스캐너 및 솔루션의 거래는 거래금액이 수억 원에 달하기 때문에 주로 입찰로 진행된다.[7]

10 현재 우리나라 금융기관에 도입된 고속스캐너는 약 120대 정도이며, 최근 5년간 거래현황을 기준으로 파악한 대략적인 시장규모는 연 50억 원 정도이다. 고속스캐너는 연평균 9.5대 거래되는데 은행 등의 수요처는 1회 구매 시 여러 대의 고속스캐너를 구매하기도 하여 연평균 거래 횟수는 4회 정도이다. 거래의 약 80%는 고속스캐너만을 구매하는 경우이고 약 20%는 고속스캐너와 솔루션을 함께 구매하는 경우이다.[8] 솔루션은 반드시 고속스캐너와 함께 구매(솔루션 자체만을 구매하는 경우는 존재하지 않음)하기 때문에 단독상품으로서의 솔루션 시장은 존재하지 않는다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 이 사건 입찰 개요

11 이 사건과 관련되는 고속스캐너 및 솔루션 구매입찰은 주식회사 ○○○, 주식회사 ○○○, ○○○ 주식회사, 주식회사 ○○○, 주식회사 ○○○, 주식회사 ○○○ 등 6개사[9](이하 '6개 금융회사'라 한다)가 발주한 총 10건의 입찰이다. 이 사건 10건 입찰의 개요는 다음 <표 2>와 같고, 입찰참가자 현황과 입찰 결과는 다음 <표

7) 수요처에 따라서 고속스캐너 기계만을 추가 도입하거나 노후화된 고속스캐너를 교체하는 경우 기존의 공급업체와 거래를 체결할 수밖에 없는 사정으로 인해 수의계약을 체결하는 경우도 있다.

8) 다만, 태화 담당자에 따르면 고속스캐너의 연평균 거래 횟수는 1~2회 정도이나 2016년 솔루션이 탑재된 고속스캐너 시장이 형성되면서 고속스캐너의 거래량이 크게 증가하여 최근 5년간 거래량이 많이 집계되는 것이라고 설명한 바 있다.

9) 이하에서 6개 사를 지칭하면서 '주식회사'는 생략하고, ○○○는 '○○○시스템'이라 한다.

3>과 같다. <표 2>와 <표 3>의 연번 1~9는 나루와 태화 간 공동행위(2020카총0234)[10], 연번 10은 센트럴과 태화 간 공동행위(2021카총2324)[11]와 관련된 입찰이다.

<표 2> 입찰 개요

연번	공고일	발주사	공고명	구매품목		입찰 참여방식	낙찰자 결정방식
				스캐너	솔루션		
1	2016. 6. 28.	○○○	영업점 보관장표 후선집중화 관련 자원	1대	1본	지명경쟁	최저가 낙찰제
2	2016. 8. 24.	○○○	기업은행 BPR 고속스캐너 교체 추진	2대	-	제한경쟁	최저가 낙찰제
3	2017 .1 .13.	○○○	문서 자동분류를 위한 고속스캐너 도입 및 장표 자동분류 시스템 구축	1대	1본	제한경쟁	적격심사
4	2017. 7. 24.	○○○	2017년도 전산기기(대형스캐너) 도입	3대	-	지명경쟁	최저가 낙찰제
5	2017. 10. 13.	○○○	수신해지서류 추출 자동화시스템 구축을 위한 제안요청 공고	1대	1본	제한경쟁	적격심사
6	2018. 6. 14.	○○○	고속 컬러 스캐너 도입을 위한 입찰 공고	3대	-	제한경쟁	최저가 낙찰제
7	2019. 3. 8.	○○○	기업은행 Windows10 업그레이드 대응을 위한 고속스캐너 교체	4대	-	제한경쟁	최저가격순 적격심사
8	2019. 5. 23.	○○○	초고속(재분류)스캐너 교체 및 문서 자동분류 시스템 개선 IT자원 구매 제안요청 공고	3대	1본	제한경쟁	적격심사
9	2019. 10. 23.	○○○	전자문서센터 초고속 스캐너 도입의 건	1대	-	제한경쟁	최저가 낙찰제
10	2019. 6. 10.	○○○	수신해지서류 자동분류 업무용 고속스캐너 도입을 위한 입찰공고	5대	1본	제한경쟁	최저가 낙찰제

<표 3> 입찰참가자 현황 및 결과

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	발주사	공고명	입찰 참여자	낙찰자	계약사	계약금액
1	○○○	영업점 보관장표 후선집중화 관련자원	나루/태화	태화	태화	
2	○○○	기업은행 BPR 고속스캐너 교체 추진	나루/태화	나루	나루	
3	○○○	문서 자동분류를 위한 고속스캐너 도입 및 장표 자동분류 시스템 구축	나루/태화	나루	나루	
4	○○○	2017년도 전산기기(대형스캐너) 도입	나루/태화	나루	나루	

10) 이하 '① 공동행위'라 한다.

11) 이하 '② 공동행위'라 한다.

12) 동 입찰에 태화는 ○○○에 대한 납품실적이 부족하여 낙찰 받을 가능성이 적었기 때문에 ○○○에

연번	발주사	공고명	입찰 참여자	낙찰자	계약사	계약금액
5[12]	○○○	수신해지서류 추출 자동화시스템 구축을 위한 제안요청 공고	나루/센트럴	센트럴	센트럴	
6	○○○	고속 컬러 스캐너 도입을 위한 입찰 공고	나루/태화	태화	태화	
7	○○○	기업은행 Windows10 업그레이드 대응을 위한 고속스캐너 교체	나루/태화	나루	나루	
8	○○○	초고속(재분류)스캐너 교체 및 문서자동분류시스템 개선 IT자원 구매 제안요청 공고	나루/태화	태화	태화	
9	○○○	전자문서센터 초고속 스캐너 도입의 건	나루/태화	나루	나루	
10	○○○	"수신해지서류 자동분류 업무용 고속스캐너 도입"을 위한 입찰공고	태화/센트럴	태화	태화	

가) 입찰 참여 방식

12 제한경쟁입찰은 일정한 참가 자격 요건을 충족할 경우 누구든지 입찰에 참여할 수 있는 방식이다. 구체적으로 최근 5년 이내 고속스캐너 공급 및 개발 실적이 있을 것, 국가기관 등으로부터 부정당업체로 제재받고 있지 않을 것 등의 참가 자격 요건을 충족하는 사업자들이 이러한 제한경쟁입찰에 참여할 수 있다. 한편 지명경쟁입찰은 발주처가 지명한 사업자들만 참여하는 입찰이다.

나) 낙찰자 결정 방식

13 최저가 낙찰제는 발주처의 예정가격(기준가격 또는 내정가격) 이하 또는 낙찰하한율 이상의 투찰가격 중 가장 낮은 가격의 투찰자를 낙찰자로 선정한다. 적격심사제는 입찰 참여사의 투찰가격으로 산정하는 가격점수와 발주처가 평가한 기술·업체 평가점수 등을 합산한 종합점수가 높은 입찰 참여사를 낙찰자로 선정하는 방법과 입찰 참여사 중 최저가격 순으로 적격심사 과정을 거치고 적격심사 결과 종합평점이 일정 점수 이상이면 낙찰자로 선정하는 방법이 있다.

납품실적이 있던 센트럴에게 일정한 수수료를 받는 것을 조건으로 자신을 대신하여 입찰 참여를 요청하였고, 이에 센트럴은 낙찰을 받은 후 태화와 물품구매계약을 체결하여 사실상 태화가 ○○○에 물품을 공급할 수 있도록 하였다. 이와 관련하여 태화 임직원들은 동 입찰에는 센트럴이 '대리점 형태'로 참여한 것이라고 진술하기도 하였다(심사보고서 소갑 제2-4호증 참조, 이하 '심사보고서 소갑 제00호증'을 '소갑 제00호증'이라고 한다.).

다) 입찰 후 계약 방식

14 먼저 입찰을 통해 선정된 낙찰자의 투찰가격을 계약금액으로 하여 바로 그 낙찰자와 물품구매계약을 체결하는 경우이다. 다음은 입찰을 통해 선정된 낙찰자가 '우선협상대상자'가 되어 협상을 거쳐 계약을 체결하되, 협상이 결렬되면 차순위자와 협상하는 방식이다. 이 경우 최종 계약가격이 입찰 시 투찰가격과 달라질 수도 있다.

2) 합의개요

가) ① 공동행위

15 피심인 나루와 태화는 2016. 7월부터 2019. 10월까지 ○○○ 등 6개 금융회사가 발주한 9건의 고속스캐너 구매 입찰 또는 고속스캐너·솔루션 구매 입찰에서 사전에 낙찰예정자, 들러리사 및 투찰가격을 합의하고 이를 실행하였다. 입찰 건 별 구체적인 합의 내용은 아래 <표 4>에서 보는 바와 같다.

<표 4> 이 사건 합의 및 입찰 내역

연번	공고일	발주사	관련 입찰 공고명	합의참여사	낙찰 예정사	들러리사
1	2016. 6. 28.	○○○	영업점 보관장표 후선집중화 관련 자원	나루, 태화	태화	나루
2	2016. 8. 24.	○○○	기업은행 BPR 고속스캐너 교체 추진	나루, 태화	나루	태화
3	2017 .1 .13.	○○○	문서 자동분류를 위한 고속스캐너 도입 및 장표 자동분류 시스템 구축	나루, 태화	나루	태화
4	2017. 7. 24.	○○○	2017년도 전산기기(대형스캐너) 도입	나루, 태화	나루	태화
5	2017. 10. 13.	○○○	수신해지서류 추출 자동화시스템 구축을 위한 제안요청 공고	나루, 태화	태화[13]	나루
6	2018. 6. 14.	○○○	"고속 컬러 스캐너 도입"을 위한 입찰 공고	나루, 태화	태화	나루
7	2019. 3. 8.	○○○	기업은행 Windows10 업그레이드 대응을 위한 고속스캐너 교체	나루, 태화	나루	태화
8	2019. 5. 23.	○○○	초고속(재분류)스캐너 교체 및 문서자동분류 시스템 개선 IT자원 구매 제안요청 공고	나루, 태화	태화	나루
9	2019. 10. 23.	○○○	전자문서센터 초고속 스캐너 도입의 건	나루, 태화	나루	태화

나) ② 공동행위

16 피심인 태화와 센트럴은 2019. 6월 ○○○가 공고한 '수신해지서류 자동분류 업무용 고속스캐너 도입을 위한 입찰'에서 사전에 낙찰예정자, 들러리 참여사 및 투찰가격을 합의하고 이를 실행하였다.

17 한편 이 사건 입찰들과 관련한 당시 낙찰예정자, 들러리사 및 투찰가격 합의에 참여한 피심인들 별 담당자들의 당시 담당업무 및 직급, 현재 근무 상황 등의 현황은 다음 <표 5>와 같다.

<표 5> 이 사건 입찰 당시 담당직원 현황

업체명	성명	당시 직위	주요 담당 업무	현재
나루	○○○	대표이사	업무총괄	재직
	○○○	이사	영업	재직
	○○○	부사장	영업	퇴사
	○○○	본부장	영업	퇴사
	○○○	부장	입찰 실무	퇴사
태화	○○○	대표이사	영업	재직
	○○○	이사	영업	재직
	○○○	부장	영업, 입찰 실무	재직
센트럴	○○○	본부장	영업	퇴사
	○○○	부장	영업	재직
	○○○	대리	입찰 실무	퇴사

3) 합의배경

가) ① 공동행위

13) 2017. 10월 ○○○ 발주 입찰에서는 태화가 합의된 낙찰 예정사였음에도 불구하고 ○○○에 대한 납품실적이 부족하였던 태화가 낙찰을 받기 어려운 상황이었다. 이에 태화는 ○○○에 납품실적이 있던 센트럴에게 입찰참여를 요청하였고, 센트럴이 입찰에 참여하여 낙찰을 받고 ○○○와 계약을 체결하였으나, 실질적인 물품 공급은 전부 태화가 수행하였다.

18 2015년 설립된 태화가 사업을 본격적으로 시작할 2016년경 나루는 고속스캐너 시장에서 90%에 달하는 점유율을 확보하고 있었다. 고속스캐너 시장에서 신흥 업체였던 태화는 당해 시장에서 영업 활동을 하면서 2015년 7월 '거래서류의 자동분류 시스템'이라는 특허를 출원하여 솔루션에 대한 특허권을 취득하였다. 2016. 7월 ○○○가 최초로 고속스캐너와 솔루션을 함께 구매하기 위한 입찰을 발주하게 되면서 솔루션이 탑재된 고속스캐너 시장이 형성되었는데, 당해 시장에서는 특허권을 보유하고 있던 태화가 신흥 업체임에도 불구하고 경쟁력과 성장 가능성이 큰 상황이었다.

19 이에 나루와 태화는 향후 진행될 고속스캐너 구매 입찰과 솔루션이 탑재된 고속스캐너 구매 입찰에서 지나친 가격경쟁으로 인한 수익성 감소를 막기 위해 서로 합의할 유인을 갖게 되었고, 태화의 대표 ○○○은 과거 나루에서 근무했던 경력이 있어 나루의 담당자들과도 안면이 있었기에 이러한 합의가 쉽게 이루어질 수 있었던 것으로 보인다.

20 나루와 태화는 최초로 고속스캐너와 솔루션을 함께 발주하였던 2016. 7월 ○○○ 발주 입찰 전 당해 입찰과 관련하여 최초 합의를 한 이후, 2016. 9월경 향후 발주될 입찰에서도 이와 같은 합의를 이어가기 위한 명확한 기준을 정하자는 취지에서 기본합의를 하게 되었다.

21 또한 은행 등의 수요처가 솔루션이 탑재된 고속스캐너를 최초로 공급받게 되면 기존 제품하고만 호환되도록 설계된 소프트웨어 특성상 이후에도 계속 같은 업체로부터 고속스캐너 및 솔루션을 공급받을 필요가 있었다. 이로 인해 고속스캐너 및 솔루션을 추가로 구매하기 위한 입찰에서 최초의 공급업체가 아닌 다른 업체의 경우 입찰에서 낙찰을 받을 가능성이 희박하였다. 그러나 이러한 입찰에서도 2개 업체 이상 입찰에 참여하지 않으면 입찰이 유찰되기 때문에 피심인들은 유찰 방지 목적으로 형식적인 입찰 참여를 서로에게 요청하기도 하였다.

나) ② 공동행위

22 센트럴의 경우 과거에 고속스캐너 공급 사업을 영위하였던 적은 있지만, 이 사건 공동행위가 지속되던 동안은 고속스캐너 관련 사업을 영위한 적이 없으며, 고속스캐너 및 솔루션을 직접 공급할 능력도 없었던 것으로 파악된다. 다만, 2019. 6월 ○○○가 공고한 고속스캐너 및 솔루션 구매 입찰에서 실질적으로 입찰대상 물품을 공급할 수 있는 사업자인 태화가 입찰에 단독으로 참여하면 입찰이 유찰되기 때문에[14], 태화는 유찰을 방지하기 위해 센트럴에게 들러리 입찰 참여를 요청하였다. 태화의 임직원인 ○○○는 과거 센트럴에서 장기간 근무하였던 경험으로 인해 센트럴의 임직원과 친분이 있었기 때문에 이러한 요청 및 수락이 비교적 용이하게 이루어질 수 있었다.

23 이러한 사실은 <표 6>의 나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-1호증), 태화 ○○○ 2021. 4. 7.자 확인서(소갑 제2-3호증), 태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증)를 통해서 인정된다.

<표 6> <u>합의 배경 관련 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌</u>

<나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서> 문) 진술인께서는 고속스캐너 및 문서분류 솔루션의 입찰과 관련하여 태화와 합의를 하게 된 배경에 대해 말씀해 주십시오. 답) (○○○) 나루는 2016년 7월 ○○○ 발주 고속스캐너 및 솔루션 입찰 당시 고속스캐너 시장에서 80%이상의 점유율을 확보하고 있었습니다. 2015년 신설업체인 태화는 '거래서류의 자동분류시스템'이라는 특허를 2016. 3월에 등록한 이후 당사에게 <u>저가 입찰로 공격적인 영업을 하겠다고 위협</u>하며, 지속적으로 협조를 통해 시장을 분할할 것을 요구하였습니다. 태화가 신생업체임에도 불구하고 <u>태화가 보유한 특허권으로 인해 불필요한 분쟁이 발생할 소지가 있고 이 경우 거래처나 당사 임직원들에게 끼칠 피해</u>를 고려하면 합의 요구를 거절하기가 어려웠습니다. 한편 태화의 시장 진입으로 인해 이 사건 입찰과 관련된 고속스캐너 및 솔루션을 공급할 수 있는 업체는 사실상 나루와 태화 2개 업체뿐인데, <u>나루와 태화가 출혈경쟁으로 지나친 저가입찰을 할 경우 발생하는 피해를 막기 위해, 즉</u>

14) 한편, 동 입찰 관련 ○○○는 고속스캐너의 기종을 특정하여 구매 입찰 공고를 하였기 때문에 해당 기종을 취급하지 않는 나루는 입찰에 참여할 수 없었고, 해당 입찰이 진행되는지조차 알 수 없었던 것으로 파악된다(소갑 제2-4호증 참조). 센트럴 역시 해당 기종을 취급하지 않았지만 과거에 해당 기종을 ○○○에 납품했던 실적이 있었다는 점을 고려하여 입찰 참여 자체는 가능하였던바, 태화는 나루가 아닌 센트럴에게 들러리로서 입찰에 참여해 달라고 협조를 요청한 것으로 보인다.

시장 가격을 지키기 위해서 수익률의 감소를 방지하기 위해 이러한 합의에 이르게 된 측면도 있습니다.
2016년 7월 ○○○ 발주 고속스캐너 및 솔루션 입찰에서 합의하여 입찰한 이후 향후 발주되는 입찰에서도 이러한 합의를 지속하기 위한 명확한 기준을 정하고자 나루와 태화는 2016. 9. 14. 만나서 업무노트에 '합의서'를 작성하게 되었습니다.
한편, 금융회사 등이 솔루션을 한번 공급 받으면 계속 같은 회사로부터 솔루션 및 고속스캐너를 공급받아야 하는 성질이 있는데, 이러한 경우에도 수요처가 입찰을 실시하면 사실상 낙찰자가 정해져 있어서 수의계약이나 다름이 없는 셈입니다. 이와 같이 사실상 낙찰자가 정해져 있는 입찰들에서도 유찰 방지를 위해 합의를 한 측면도 있다고 생각됩니다.

<태화 ○○○ 2021. 4. 7.자 확인서>
(중략) 2016. 7월 ○○○ 발주 입찰 건 이후 2016. 9. 20. 실시할 예정인 "기업은행 발주 기업은행 BPR 고속스캐너 교체 추진" 입찰 건에 앞두고, 당사는 나루데이타와의 출혈경쟁에 따른 수익성 감소를 최소화하기 위해 향후 고속스캐너 시장을 나루데이타와 보다 명확한 기준을 두고 분할할 필요가 있다고 판단했습니다.

<태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서>

문) 청호컴넷은 어떤 회사인가요? 청호컴넷은 원래 고속스캐너를 취급하는 회사인가요?

답) (○○○) 2005년에서 2010년 사이에 청호컴넷은 고속스캐너를 취급했습니다. 현재에도 청호는 그때 판매했던 제품들에 대한 유지보수를 하고 있는 것으로 알고 있습니다. (다만 청호는 현재 고속스캐너 제품들에 대한 수입 판권 자체가 없습니다.) (중략) 참고로 저는 과거에 청호에 근무했던 적도 있습니다. (중략)
(중략)

문) 합의를 하게 된 배경에 대해서 말씀해 주십시오.

답) (○○○) 2015년도 회사 창립 이후 2016년도 솔루션을 개발해서 은행에게 납품하게 되었습니다. 당시 새로 시장이 개척되어 당사는 솔루션 및 스캐너 시장에 새로이 진입하여 사업을 진행하고자 하였는데, 기존에 시장을 사실상 독점하고 있던 나루에서 위기감을 느껴서 협의를 요청해 왔으며, 2016년도에 합의를 하게 되었습니다. 솔루션의 경우 태화가 특허를 취득했던 배경도 있어서 나루가 태화의 특허 제품을 사용하는 것을 조건으로 이 시장에서 함께 협조하자고 제안이 왔습니다. 저는 또한 2010년도에 나루에서 2년 정도 근무한 적이 있어 나루의 담당자들과 안면이 있었습니다.
(○○○) 참고로 제가 2000년부터 2011년까지 청호에 근무했었던 이력이 있어서 청호의 담당자하고도 안면이 있었습니다. 청호와의 연라을 제가 담당했던 이유입니다.
(○○○) 아울러 솔루션이 가미된 스캐너의 경우 한번 한 회사가 수주하게 되

면 추가도입 시 다른 회사와 계약하기 어려운 구조입니다. 그렇기에 이전에 수주했던 업체가 아닌 업체는 입찰에 참가하는 것 자체가 의미가 없기도 합니다. (중략) 이 경우 사실상 낙찰 예정자는 정해져 있지만 한 업체만 참여해서는 입찰이 성사되지 않기 때문에 유찰을 방지하기 위해서 형식적이라도 입찰에 참여를 해달라는 협조 요청을 한 측면도 있습니다.

4) 합의 및 실행

가) ① 공동행위

(1) 2016. 6월 ○○○ 발주 입찰 관련 합의

(가) 합의의 과정 및 내용

24 2016. 6. 28. ○○○는 '영업점 보관장표 후선집중화 관련자원' 입찰을 공고하였다. 동 입찰은 최저가낙찰제 방식의 지명경쟁입찰로서 동 입찰의 지명을 받은 나루와 태화의 담당자들은 입찰공고 이전에도 영업 활동을 통해 당해 입찰이 공고될 것을 예측하고 있었고, 나루의 ○○○과 태화의 ○○○은 입찰공고 이전[15]에 구두로 협의하여 당해 입찰에서 태화가 낙찰을 받는 것으로 합의하였다. 입찰일인 2016. 7. 1. 이전[16]에 태화의 ○○○ 또는 ○○○은 나루의 ○○○ 또는 ○○○에게 투찰 금액을 전달하고, 태화가 낙찰될 수 있는 금액으로 투찰하도록 요구하였으며,[17] 나루는 이에 응하여 태화의 요구대로 투찰하기로 합의하였다.

25 이러한 사실은 <표 7>의 나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-1호증), 태화 ○○○ 2021. 4. 7.자 확인서(소갑 제2-3호증) 및 태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증)를 통해서 인정된다.

15) 정확한 날짜는 피심인들 담당자들 모두 기억하지 못한다.

16) 정확한 날짜는 피심인들 담당자들 모두 기억하지 못한다.

17) 태화의 담당자가 나루의 담당자에게 투찰금액을 전달했다는 점에 대해서는 양측의 진술이 일치하지만, 태화가 낙찰예정자(태화)의 투찰금액을 나루에게 전달하여 그보다 높게 투찰하도록 요구한 것인지 혹은 태화가 들러리사(나루)의 투찰금액을 나루에게 전달하여 그대로 투찰하도록 요구한 것인지에 관하여는 양측의 진술이 일치하지 않는 측면이 있다.

<표 7> 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌

<나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서>

문) 2016년 7월 ○○○ 발주 입찰에서는 어떻게 합의를 하였나요?

답) (○○○) 당해 입찰 공고일(2016. 6. 28.) 이전에도 나루와 태화의 담당자들은 사전 영업활동을 통해서 ○○○ 발주 입찰이 곧 실시될 것을 예측하고 있긴 하였습니다. 입찰공고 이전 저와 태화의 ○○○은 구두로 협의하여 태화가 낙찰을 받기로 정하였습니다. 당시 태화가 영업활동을 수행했다는 점과, 태화가 보유한 특허권으로 인한 불필요한 분쟁을 막고자 합의를 수락하게 되었습니다.
(○○○) 입찰이 공고된 이후 투찰 가격 등에 관한 합의는 실무자 선에서 이루어졌는데, 태화의 ○○○이 나루의 ○○○에게 가격 정보를 전달하였습니다. 즉, 태화 측에서는 나루에게 나루가 투찰할 가격을 전달하였습니다. ○○○은 이러한 점을 저에게 보고하였기 때문에 기억하고 있습니다.

<태화 ○○○ 2021. 4. 7.자 확인서>

(중략) 이에 나루데이타도 당 사의 요구에 따르기로 하여 2016. 7. 1. 실시된 '○○○ 발주 영업점 보관장표 후선집중화 관련 지원' 입찰 건에 대해 낙찰예정자와 투찰금액을 사전에 협의한 바 있습니다. (중략) 본인(○○○ 대표)이 태화의 낙찰 받고자 하는 금액 정보를 나루데이타 ○○○ 상무에게 전달하면서 나루데이타가 그보다 높은 가격으로 투찰하도록 요구하였습니다. (후략)

<태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서>

문) 기본합의 이전인 2016. 7월 ○○○ 발주 스캐너 구매입찰에서 최초의 합의가 이루어진 것이 맞습니까?
답) (일동) 네. (중략)

문) 이 합의는 누가 누구와 합의하였으며, 언제 어디서 이루어졌습니까?
답) (○○○) 입찰 즈음 해서 저와 나루의 ○○○가 만남을 가진 것은 기억이 나나 정확한 날짜는 기억이 나지 않습니다.

문) 정확한 합의의 내용이 무엇입니까?
답) (○○○) 낙찰 예정사인 태화가 투찰할 금액에 대해서 어느 정도 가이드라인을 나루에게 전달하였습니다.

(나) 합의의 실행

26 2016. 7. 1. ○○○ 총무부에서 시행된 현장입찰에서 나루는 태화와 합의한 대로 태화의 투찰가격보다 높은 가격으로 투찰하였다. 입찰 결과 최저가를 제시한 태화가 낙찰사로 선정되었으며, 이러한 입찰 결과에 따라 2016. 7. 8. ○○○는 태화와 물품구매계약을 체결하였는데, 최종 계약금액은 000원(부가가치세 포함)이었다.

27 다음 <표 8>의 2016. 6월 ○○○ 발주 입찰 결과(소갑 제1-2호증)를 통해 입찰 결과를 알 수 있으며[18] 다음 <표 9>의 2016. 6월 ○○○ 발주 입찰 관련 계약서(소갑 제1-3호증)를 통해 ○○○와 태화가 물품구매계약을 체결하였음을 알 수 있다.

28 이러한 사실은 <표 10>의 나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-1호증) 및 태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증)를 통해서 인정된다.

<표 8> 2016. 6월 ○○○ 발주 입찰 결과(소갑 제1-2호증) 발췌

<표 9> 2016. 6월 ○○○ 발주 입찰 관련 계약서(소갑 제1-3호증) 발췌

18) 2016. 7월 ○○○ 발주 입찰 결과(소갑 제1-2호증)에 따르면 1차 입찰이 아니라 2차 입찰에서 낙찰자가 결정되었다. 이에 대하여 피심인들 담당자들의 진술에 따르면 1차 입찰에서 합의한 가격 수준으로 투찰하였지만 태화와 나루의 투찰가격이 모두 발주처의 예정가격보다 높아서 유찰되었고, 곧바로 시행한 2차 입찰에서는 나루와 태화 각자 합의한 가격 수준에서 소폭 가격을 조정해서 다시 입찰하였다고 한다(소갑 제2-1호증, 소갑 제2-4호증 참조).

<표 10> 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌

<나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서> 문) 그렇다면 2016. 7. 1. ○○○에서 현장입찰로 진행된 입찰에서 나루는 태화와 합의한 대로 투찰을 하였나요? 답) (○○○) 네. 나루는 2016. 7. 1. 현장입찰에서 태화로부터 전달받은 수준의 가격으로 투찰을 하였습니다. <태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서> 문) 그렇다면 해당 입찰에서는 합의대로 실행이 된 것입니까? 답) (○○○) 현장 입찰에서 합의한 대로 투찰하였습니다만, 투찰 금액이 예정가격을 초과하여 유찰되어 2차 입찰까지 실시하였습니다. 1차 입찰 이후 2차 입찰 시 다시 합의를 한 것은 아니고, 합의대로 투찰한 1차 입찰이 유찰되니 각자 알아서 금액을 조금씩 낮춘 것입니다.

(2) 2016. 9. 14.자 기본합의

(가) 기본합의의 체결 과정 및 내용

29 2016. 7월 ○○○ 발주 입찰 건 관련 합의를 계기로 나루와 태화는 향후 발주될 고속스캐너 및 솔루션 구매 입찰들에서도 낙찰예정자, 들러리사 및 투찰가격 등을 정하는 합의를 지속하기 위해, 발주처별 낙찰예정자 등에 관한 명확한 기준을 정하기로 하였다.

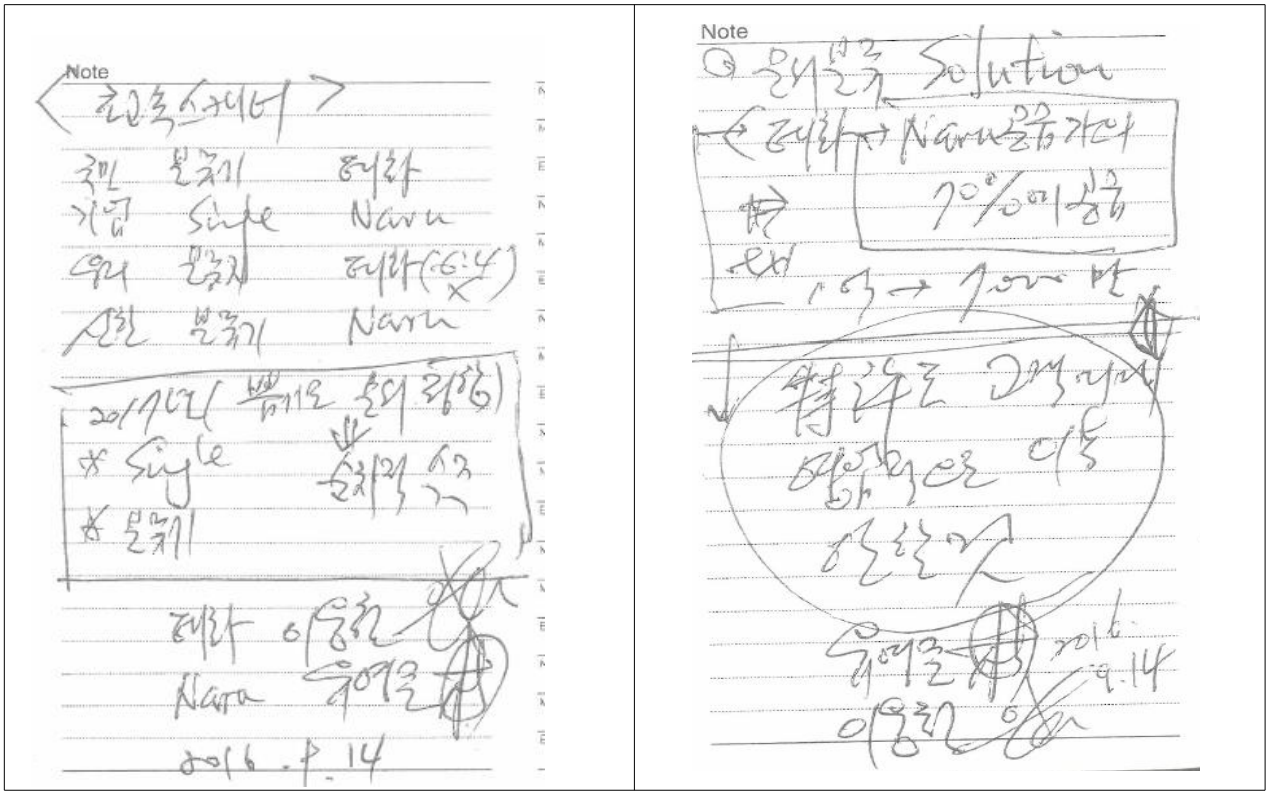
30 2016. 9월경 나루의 ○○○과 태화의 ○○○은 두세 차례 만남을 갖고 향후 진행될 고속스캐너 및 솔루션 구매 입찰과 관련한 '기본합의'를 추진하였다. 기본합의에 대한 최종 합의는 2016. 9. 14. 서울 성동구 소재 '닭한마리' 식당과 '투썸플레이스' 카페에서 이루어졌다.

31 구체적인 합의 내용은 첫째, 당시 예정되어 있던 3건의 입찰 중 기업은행(○○○시스템)과 ○○○가 발주한 고속스캐너 및 솔루션 구매 입찰은 나루가 낙찰을

받고, ○○○가 발주한 고속스캐너 및 솔루션 구매 입찰은 태화가 낙찰을 받을 것[19], 둘째, 상기 3건의 입찰이 아닌 고속스캐너 및 솔루션 구매 입찰은 나루와 태화가 번갈아서 낙찰을 받을 것, 셋째, 나루가 고속스캐너와 솔루션을 함께 구매하는 입찰에서 낙찰을 받을 경우 태화가 특허등록을 한 솔루션을 사용하고, 나루는 솔루션 구매 금액의 70%의 사용료를 태화에 지급할 것 등 총 3가지 사항이었다. 이들은 이러한 내용을 담은 합의서를 작성하고 각자 서명하였는바, 합의 당시 ○○○과 ○○○이 작성하고 서명한 합의서는 다음 <표 11>과 같다.

32 이러한 사실은 <표 12>의 나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-1호증), 태화 ○○○ 2021. 4. 7.자 확인서(소갑 제2-3호증) 및 태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증)를 통해서 인정된다.

<표 11> 나루 제출 2016. 9. 14.자 기본합의서(소갑 제1-40호증) 발췌



19) 피심인들 담당자들의 진술에 따르면 2016. 9. 14. 합의 당시 기록된 ○○○ 발주 입찰은 실제로는 없었는바 합의서에 표기된 '국민 분류기 태화'는 2016. 7월 ○○○ 발주 입찰에서 합의를 통해 태화가 낙찰을 받았던 사실을 적시한 것으로 파악된다(소갑 제2-1호증 참조).

<표 12> 기본합의 관련 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌

<나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서>

문) 2016. 9. 14.자로 나루의 ○○○, 태화의 ○○○ 두 분이 만남을 갖고 합의를 체결한 후 서명한 합의서에 관하여 이야기해 주십시오.

답) (○○○) 저와 태화의 ○○○은 2016. 9. 14. 즈음해서 두세 번 만남을 갖고 2016. 9. 14.에 최종 합의를 체결하였습니다. 저와 태화의 ○○○은 서울 성동구 소재 '닭한마리' 식당과 '투썸플레이스' 식당에서 만났으며 제가 소지하고 있던 수첩에 합의 내용을 서면으로 정리하고 둘 모두 자필서명을 하였습니다.
합의 내용은 다음과 같습니다. 2016. 9. 14. 당시 예정되어 있었던 고속스캐너 및 솔루션 입찰들을 양분하여, 2016년 7월 ○○○ 발주 입찰은 태화가 낙찰을 받았으니 ○○○가 발주한 입찰까지 태화가 낙찰을 받고 기업은행(○○○시스템), ○○○ 발주 입찰은 나루가 낙찰을 받아서, 당시 진행되었거나 예정되었던 총 4건의 입찰을 2건씩 나누어서 낙찰을 받도록 하자는 것이 첫 번째입니다. 또한 당시 예정되어 있지 않던 그 외의 입찰은 나루와 태화가 번갈아서 낙찰을 받는 것이 두 번째 합의 내용입니다. 세 번째는 나루가 솔루션 공급계약을 체결할 경우 솔루션 공급금액의 70%를 태화에게 지급하는 것입니다.

<태화 ○○○ 2021. 4. 7.자 확인서>

○ 상기의 2016. 7월 ○○○ 발주 입찰 건 이후 2016. 9. 20. 실시할 예정인 "기업은행 발주 기업은행 BPR 고속스캐너 교체 추진" 입찰 건에 앞두고, 당사는 나루데이타와의 출혈경쟁에 따른 수익성 감소를 최소화하기 위해 향후 고속스캐너 시장을 나루데이타와 보다 명확한 기준을 두고 분할할 필요가 있다고 판단했습니다.

○ 이에 고속스캐너 분류기(일반용 고속스캐너 포함) 관련시장의 분할을 협의하기 위해 본인이 나루데이타 측에 요청하여, 2016. 9. 14. '닭한마리'(서울 성동구 소재) 및 투썸플레이스(서울 성동구 소재)에서 두 차례에 걸쳐 나루데이타 ○○○ 대표이사를 만났습니다.

○ ○○○ 대표와의 만남을 통해 "○○○, ○○○ 발주 입찰 건은 태화이노베이션에서, 기업은행, ○○○ 발주 입찰 건은 나루데이타에서 각각 낙찰"받기로 하고, 그 외의 은행 등 금융사에서 발주하는 입찰 건은 순차적으로 수주하기로 합의하였습니다. (중략)

○ 아울러, 상기 두 차례 만남에서 또 한가지 합의한 사실이 있습니다. 이는 나루데이타가 고속스캐너분류기를 금융사 등에 판매할 경우에는 당 사가 특허 등록한 상기의 관련 솔루션을 사용해야 하며, 이러한 경우 나루데이타는 수주액

에서 하드웨어 비용을 제외한 솔루션 금액(소프트웨어 금액)의 70%를 당사에 지급한다는 내용입니다.

<태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서>

문) 2016년 7월 ○○○ 발주 입찰 건 관련해서 합의를 최로로 하신 이후 2016. 9월에 이르러서 기존에 증거로 제출하셨던 '합의서'를 작성하신 것인가요? 그 경위를 설명해주시겠습니까?

답) (○○○) ○○○ 건을 합의를 통해 태화가 수주한 이후 새로운 시장(솔루션 시장)에 대해 합의를 구체화하고자 나루와 합의에 이르게 되었습니다.

(중략)

문) 시전에 증거로 제출하신 업무수첩에서 제시된 2016. 9. 14.자 합의(이하 "기본합의"라 한다)에 대해서 먼저 여쭤보겠습니다. 이 합의는 언제 누가 누구와 어디서 만나서 이루어진 것입니까?

답) (○○○) 2016. 9. 14. 저(태화 ○○○)와 나루 ○○○이 가졌던 만남에서 기본합의가 성사되었습니다. 정확한 만남 횟수는 기억이 나지 않지만, ○○○는 해당 날짜 이전에도 수 차례 만나서 주로 문서분류 솔루션에 대하여 앞으로 어떻게 하면 좋을지에 대해 이야기했던 것으로 기억합니다. 2016. 9. 14. 서울 성동구 소재 닭한마리 식당과 투썸플레이스 카페에서 합의를 하였는데, 점심 때 닭한마리 집에서 ○○○, ○○○, ○○○ 3명이서 있다가 ○○○는 다른 용무로 먼저 가게 되어 최종 합의를 체결한 것은 ○○○과 ○○○ 2명입니다. 합의서 작성은 커피숍에서, ○○○에 수첩에 작성을 했습니다.

문) 구체적인 합의 내용이 무엇입니까? 해당 합의서에 기재된 내용을 구체적으로 설명해주십시오.

답) (○○○) 당시 예정되어 있었던 기업은행(○○○시스템), ○○○가 발주한 스캐너 및 솔루션 구매입찰은 나루가, ○○○, ○○○가 발주한 구매입찰(총 4건)은 태화가 낙찰을 받을 것이 첫 번째입니다. 그 외 금융사가 발주하는 구매입찰과 당시 예정되어 있지 않았던 구매입찰은 나루와 태화가 번갈아서 낙찰을 받을 것이 합의 내용입니다. 또한 나루가 낙찰을 받을 경우 태화가 특허를 받은 솔루션을 사용하고 나루는 사용료의 70%를 태화에게 지급할 것도 합의하였습니다.

(나) 기본합의의 실행 및 파기

33 나루와 태화는 기본합의를 체결한 이후 기본합의에 따라 정해진 낙찰예정자

가 낙찰을 받을 수 있도록 각 입찰 전에 앞서 세부적인 합의를 하였다. 이러한 세부적인 합의는 주로 기본합의에 따라 정해진 낙찰예정자가 들러리 참여사에게 투찰할 금액을 전달하는 방식으로 이루어졌다.[20)]

34 나루와 태화의 기본합의는 2019. 10월 ○○○ 발주 입찰 시까지 유지되었다. 2019. 9월경 나루가 기본합의를 어기고 ○○○시스템 발주 입찰 건을 경쟁입찰하여 수주함에 따라 2019. 10월경 태화가 나루에게 특허침해소송을 제기하는 등 나루와 태화 간에 갈등이 발생하였고, 2019. 10월 ○○○ 발주 입찰에서 합의하여 투찰한 것을 마지막으로 나루와 태화 간의 합의 사실은 확인되지 않는 바, 2016. 9. 14. 체결된 기본합의는 ○○○ 발주 입찰의 투찰일인 2019. 10. 28.에 종료되었다.

35 이러한 사실은 <표 13>의 나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-1호증), 태화 ○○○ 2021. 4. 7.자 확인서(소갑 제2-3호증) 및 태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증)를 통해서 인정된다.

<표 13> <u>기본합의 관련 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌</u>

<나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서> 문) 나루는 2019. 10월 ○○○ 발주 입찰 이후에 태화를 비롯한 다른 업체와 합의를 하여 입찰에 참여한 사실이 있나요? 답) (○○○) 없습니다. 나루는 <u>○○○ 입찰을 마지막</u>으로 합의하여 입찰에 참여한 적이 없습니다. 2020년 초 나루와 태화 간 소송 등으로 인해 갈등이 격화되어서 더 이상 합의를 할 상황이 아니었습니다. <태화 ○○○ 2021. 4. 7.자 확인서 > ○ 2019. 9월경 기업은행과 ○○○에서 해지서류 구축과 관련된 고속스캐너 분류기 공급 입찰(2건)을 발주할 예정이었는데, 나루데이타에서 해당 2건의 입찰을 모두 수주하려고 하였습니다. ○ 이에 당사는 2019. 9. 27. '특허침해 알림의 건'이라는 공문으로 나루데이타에게

20) 나루 ○○○은 낙찰사가 낙찰사의 투찰예정 금액이 아니라 들러리의 투찰예정 금액을 전달하는 방식은 계약금액을 타사에게 노출하지 않으려는 영업적 차원에서 이루어졌다고 진술하였다(소갑 제2-1호증 참조).

해당 입찰 건에 참여하지 말 것을 요청했음에도 불구하고, 결국 나루데이타가 해당 입찰 건을 수주함에 따라 당사가 2019. 10. 8.경 계약체결 및 이행금지 가처분 신청을 법원에 하는 등 나루데이타와 갈등이 발생하였고, 2019. 10. 28. 입찰 실시된 ○○○ 발주 일반용 고속스캐너 입찰 건을 끝으로 그 이후부터는 양 사간의 기본적인 합의가 파기되었습니다.

<태화 ○○○·○○○○·○○○ 진술조서>

문) 기본합의는 언제, 어떻게 파기되었습니까?

답) 2019. 9월경 기업은행 발주 건은 태화가 수주할 차례임에도 불구하고 나루가 수주하려고 하였고 실제로 나루가 이를 수주하였습니다. 태화는 2019. 10. 8.경 계약체결 및 이행금지 가처분 신청을 법원에 하는 등 양 사간 갈등이 발생하였고, 2019. 10. 28. 입찰이 실시된 ○○○ 발주 입찰 건을 끝으로 그 이후부터는 양 사간의 기본적인 합의가 파기되었습니다.

(3) 2016. 9월 ○○○시스템 발주 입찰 관련 합의

(가) 합의의 과정 및 내용

36 2016. 9. 23. ○○○시스템은 '기업은행 BPR 고속스캐너 교체 추진' 입찰을 공고하였다. 나루의 ○○○과 태화의 ○○○은 2016. 9. 14.자 기본합의를 체결하면서 해당 입찰의 낙찰예정자를 나루로 정하였으며, 기본합의 체결 이후 나루의 ○○○은 태화의 ○○○에게 태화가 투찰할 금액을 전달하였다.

37 이러한 사실은 <표 14>의 나루 ○○○·○○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-1호증) 및 태화 ○○○·○○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증)를 통해서 인정된다.

<표 14> 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌

<나루 ○○○·○○○○·○○○ 진술조서>

문) 다음은 2016. 9월 ○○○시스템 발주 입찰 관련하여, 해당 입찰에서는 어떻게 합의를 하였나요?

답) (○○○) 정확한 만남 일시, 장소 등은 기억이 나지 않습니다만, 2016. 9. 14.때 정해졌던 낙찰예정자가 나루였으므로 나루의 ○○○ 부장이 태화 ○○○과 미

팅을 하여 가격정보를 전달했습니다. 즉, 태화 측에 태화가 투찰할 가격 수준을 알렸습니다. <태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서 > 문) 해당 입찰은 기본합의에 따르면 기업은행 발주 건이므로 나루가 낙찰예정자인 것인가요? 답) (○○○) 네, 그렇습니다. 문) 그렇다면 기본합의 이후에 해당 입찰 건 관련하여 따로 태화와 나루의 담당자끼리 만남을 가지거나 통화를 하여서 세부적인 협의를 진행하였습니까? 답) (○○○) 기본합의 작성 당시에도 17년도에 어떤 은행에서 발주될 것인지는 예측할 수 있었기 때문에 해당 입찰의 낙찰예정자는 기본합의 시에 이미 나루로 예정되어 있었습니다. (중략) (○○○) 추가로 만난 것은 아니고 합의서 작성 시점에 해당 건에 대해서는 얘기가 되었습니다. 나루가 태화의 투찰 예정금액을 전달하는 방식이었습니다.

(나) 합의의 실행

38 2016. 9. 30. 시행된 전자입찰에서 태화는 나루로부터 전달받은 금액대로 투찰하였다. 입찰 결과 태화보다 낮은 가격으로 투찰한 나루가 낙찰사로 선정되었고 입찰 결과에 따라 ○○○시스템과 나루는 물품구매계약을 체결하였는데. 최종 계약금액은 000원(부가가치세 포함)이었다.

39 다음 <표 15>의 2016. 9월 ○○○시스템 발주 입찰 결과(소갑 제1-5호증)를 통해 입찰 결과를 알 수 있으며[21], 다음 <표 16>의 2016. 9월 ○○○시스템 발주 입찰 관련 계약서(소갑 제1-6호증)를 통해 ○○○시스템과 나루가 물품구매계약을 체결하였음을 알 수 있다.

40 이러한 사실은 <표 17>의 나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-1호증) 및 태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증)를 통해서 인정된다.

21) 2016. 9월 ○○○시스템 발주 입찰 결과(소갑 제1-5호증)에 따르면 3차 입찰에서 낙찰자가 결정되었다. 이에 대하여 피심인들 담당자들의 진술에 따르면 1차 입찰과 2차 입찰에서도 합의한 가격 수준으로 투찰하였지만 태화와 나루의 투찰가격이 모두 발주처의 예정가격보다 높아서 유찰되었던 바, 이어진 입찰에서는 낙찰예정자인 나루가 투찰가격을 소폭 조정하여 다시 입찰하였다고 한다(소갑 제2-4호증 참조).

<표 15> 2016. 9월 ○○○시스템 발주 입찰 결과(소갑 제1-5호증) 발췌

<표 16> 2016. 9월 ○○○시스템 발주 입찰 관련 계약서(소갑 제1-6호증) 발췌

<표 17> 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌

<나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서> 문) 2016. 9월 ○○○시스템이 발주한 입찰과 관련한 이러한 합의는 실제로 실행되었나요? 답) (○○○) 전자입찰에서 나루는 태화에게 전달한 금액보다 낮은 수준으로 투찰하여 낙찰되었습니다. 이후 ○○○시스템과 나루는 계약을 체결하였습니다. <태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서 > 문) 그렇다면 그러한 합의는 실제 입찰에서 실행되었습니까? 답) (○○○) 전자입찰로 진행이 되었고 태화의 경우 합의된 금액으로 투찰하였습니다. 문) ○○○시스템을 통해서 받은 자료를 보니 입찰이 3차까지 진행되었고, 3차 입찰이 되어서야 나루가 낙찰을 받았습니다. 이렇게 3차까지 입찰이 진행된 이유는 무엇입니까? 그리고 입찰이 유찰될 경우에는 전화 등을 통해 다시 합의를 한 것인가요? 아니면 그냥 낙찰예정자가 낙찰을 받을 수 있도록 알아서 가격을 소폭 조정한 것인가요? 답) (○○○) 유찰된 것은 예정가격 초과로 유찰된 것입니다. 유찰 이후에 따로 통화를 하거나 하지는 않았습니다. 낙찰 예정자가 알아서 소폭 가격을 조정한 것입니다.

(4) 2017. 1월 ○○○ 발주 입찰 관련 합의

(가) 합의의 과정 및 내용

41 2017. 1. 13. ○○○는 '문서 자동분류를 위한 고속스캐너 도입 및 장표 자동분류 시스템 구축' 입찰을 공고하였다. 2016. 9. 14.자 기본합의에 따라 해당 입찰의 낙찰예정자는 나루이므로 나루의 ○○○는 입찰 전 태화의 ○○○에게 전화 통화를 통해[22] 태화가 투찰할 금액을 전달하였다.

42 또한 해당 입찰에서는 기술평가를 위한 제안서 제출을 요구하였는데, 태화는 솔루션이 가미된 고속스캐너를 구매하는 입찰에서 낙찰을 받기 위해 참가하는 것이 처음인 나루가 합의한 대로 낙찰을 받을 수 있도록 나루의 제안서 내용 중 솔루션 관련 부분을 작성해 주었다.

43 아울러 2016. 9. 14.자 기본합의에 따르면 해당 입찰의 경우 고속스캐너와 솔루션을 함께 구매하는 입찰에서 나루가 낙찰예정자인 경우이므로, 나루는 태화가 특허권을 보유하고 있는 솔루션을 발주처에 공급하고 솔루션 공급금액의 70%를 태화에게 지급해야 했다. 이에 입찰일 전인 2017. 2. 3. 나루와 태화는 계약일로부터 나루가 태화로부터 솔루션을 공급받고, 나루는 고객사 공급금액의 70%를 태화에게 지급하도록 정하는 '솔루션 공급계약(소갑 제1-10호증)'을 체결하였다.[23]

44 이러한 사실은 <표 18>의 나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-1호증), 태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증)를 통해서 인정된다. 또한 <표 19>의 태화 제출 2017. 2. 3.자 솔루션 공급계약서(소갑 제1-10호증)에서 볼 수 있듯이, 나루가 최초로 솔루션이 가미된 고속스캐너를 구매하는 입찰에서 낙찰을 받기로 예정되어 있던 2017. 2월 ○○○ 발주 입찰의 입찰일(2017. 2. 24.) 직전에 비로

22) 투찰가격을 전달한 정확한 날짜는 피심인들 담당자들 모두 기억하지 못하고 있다.

23) 기본합의를 통해 이러한 내용을 합의하였음에도 상기 입찰 이전에는 나루가 낙찰을 받기로 예정된 입찰 건은 모두 스캐너만을 구매하는 입찰이었기 때문에 이러한 '솔루션 공급계약'을 체결할 필요성이 없었다. 그런데 나루가 2017. 1월 ○○○ 발주 솔루션 구매 입찰에서 낙찰받을 차례가 되자 비로소 기본합의의 실행 보장을 위해 이에 필요한 '솔루션 구매계약'을 체결하게 된 것으로 보인다.

소 나루가 향후 태화로부터 솔루션을 공급받기로 하는 계약을 체결하였다는 점을 통해서도 나루가 당해 입찰에서 낙찰을 받기로 태화와 합의한 사실이 인정된다.

<표 18> 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌

<나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서

문) 2017년 1월 ○○○ 발주 입찰 관련하여, 해당 입찰에서는 어떻게 합의를 하였나요?
답) (○○○) 이 입찰의 낙찰예정자는 2016. 9. 14.자 합의를 체결할 때 나루로 정해져 있었으므로 이에 관하여는 이견이 없었습니다. 그렇지만 해당 입찰은 나루가 최초로 솔루션이 가미된 고속스캐너 구매 입찰에서 낙찰을 받기로 정해진 입찰이었기에 기본합의에서 정해진 바에 따르면 나루가 낙찰되더라도 태화의 솔루션을 공급하고 구매금액의 70%를 지급하여야 했습니다. (이전까지는 솔루션을 나루가 낙찰받기로 된 사례가 없어서 해당 계약을 체결할 필요가 없었음)

(○○○) 따라서 2017. 2. 3. 나루의 ○○○와 태화의 ○○○는 (전화 통화를 한 후) 만남을 갖고 솔루션 공급계약을 체결하여 이러한 내용을 구체화하였습니다. 뚜렷한 기억은 아니지만 제가 태화의 ○○○ 대표를 만나서 태화의 투찰 금액을 전달했던 것 같습니다.

(○○○) 2017. 2. 3.자 계약은 앞으로 솔루션을 나루가 수주할 시에 70%를 태화에게 지급하도록 일반적인 사항을 규정하는 MOU 성격의 계약이었습니다.

문) 투찰가격 이외에 ○○○ 입찰에서 요구하는 제안서는 나루가 직접 작성하였습니까?
답) (○○○) 네, 직접 작성을 하였습니다.

문) 정말입니까?
답) (○○○) 제안서 자체는 나루가 작성한 것이 맞습니다. 다만 당시 솔루션에 대한 기술적인 부분은 태화로부터 기초자료를 받아서 작성한 사실이 있습니다. 투찰가격 등을 포함한 전체적인 제안서는 나루가 직접 작성한 것이 맞습니다.

<태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서>

문) 2017년 2월 ○○○ 발주 건 입찰은 기본합의에 따르면 ○○○ 발주 건이므로 나루가 낙찰예정자이고, 솔루션도 구매하는 입찰이므로 나루가 태화에게 솔루션 계약금액의 70%를 지급하여야 하는 것이 맞습니까?
답) (일동) 네, 맞습니다.

문) 그렇다면 이 입찰 이전에도 기본합의 대로 실행하기 위해 태화와 나루 담당자들 간에 만남을 갖거나 전화를 통해 협의를 하였습니까? 협의를 하였다면 무엇을 합의했습니까?

답) (ㅇㅇㅇ) 정확한 기억은 나지 않으나, 아마 솔루션이 가미가 되어 있어서 솔루션 계약을 체결하면서 제가 실무적으로 투찰금액 관련해서 전화 통화로 이야기를 나눴을 것입니다.

문) 나루와 태화 간 입찰 전 사전계약과 입찰 후 사후계약을 체결하였는데 이 두 계약에 대해서 말씀해 주십시오.

답) (ㅇㅇㅇ) 기본합의를 통해 이러한 내용을 합의하였음에도 상기 입찰 이전에는 나루가 낙찰을 받기로 예정된 입찰 건은 모두 스캐너만을 구매하는 입찰이었기 때문에 이러한 '솔루션 공급계약'을 체결할 필요성이 없었습니다. 그런데 나루가 솔루션 구매를 위한 입찰에서 낙찰받기로 예정된 2017. 2월 ㅇㅇㅇ 발주 입찰 건을 입찰하는 때에 이르러서야 비로소 기본합의 실행의 보장을 위해 필요한 '솔루션 구매계약'을 체결하게 된 것입니다.

(중략)

문) 오로지 낙찰예정자와 가격, 들러리에 대해서만 합의를 한 것인가요? 기술평가 등에 반영되는 제안서 내용에 대해서는 합의를 하지 않았나요?

답) (ㅇㅇㅇ) 투찰 금액을 전달받은 것 이외에 제안서 내용에 대해서도 합의하였습니다. 솔루션 구매계약 자체가 말해주듯이, 나루는 솔루션 계약이 처음이었고 제안서를 쓸 수 있는 여력이 없었습니다. 태화가 나루의 제안서를 작성해 주었고 (후략)

<표 19> 2017. 1월 ㅇㅇㅇ 발주 입찰 전 솔루션 공급계약서 (소갑 제1-10호증) 발췌

담당	팀장	부사장	사장	대표이사

솔루션 공급계약서

입찰 전 사전계약

서울시 성동구 아차산로17길 48
성수SK V1센터 912,913호
주식회사태화이노베이션
대표이사 이 웅 찬

2017년 2월 3일

㈜나루데이타

㈜태화이노베이션

(2) 합의의 실행

45 2017. 2. 24. 시행된 입찰에서 태화는 나루로부터 전달받은 금액으로 투찰하였고, 나루는 태화가 작성에 도움을 준 제안서와 함께 태화의 투찰 금액보다 낮은 수준의 가격으로 투찰하였다. 입찰 결과 우선협상대상자로 선정된 나루는 ○○○와의 협상 절차를 거쳐 ○○○와 물품구매계약을 체결하였는데, 최종 계약금액은 000원(부가가치세 포함)이었다.[24)]

46 다음 <표 20>의 2017. 1월 ○○○ 발주 입찰 결과(소갑 제1-8호증)를 통해 입찰 결과를 알 수 있으며, 다음 <표 21>의 2017. 1월 ○○○ 발주 입찰 관련 계약서(소갑 제1-9호증)를 통해 ○○○와 나루가 물품구매계약을 체결하였음을 알 수 있다.

47 이러한 사실은 <표 22>의 나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-1호증) 및 태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증)를 통해서 인정된다.

<표 20> 2017. 1월 ○○○ 발주 입찰 결과(소갑 제1-8호증) 발췌

<표 22> 2017. 1월 ○○○ 발주 입찰 관련 계약서(소갑 제1-9호증) 발췌

24) 최종 계약금액이 <표 20>의 입찰 결과에서 알 수 있는 나루의 투찰 금액과 다른 것은 투찰 금액과 다르게 최종 계약금액에는 5년간 유지보수료가 포함되어 있지 않고, 입찰 후 협상 과정에서 가격이 변동되었기 때문이다(소갑 제2-4호증 참조).

<표 24> 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌

<나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서> 문) 2017. 1월 ○○○가 발주한 입찰과 관련한 이러한 합의는 실행이 되었나요? 답) (○○○) 네. 나루는 2017. 2. 24. 시행된 현장입찰에서 태화에게 전달한 금액보다 낮은 금액으로 투찰하였고, 낙찰자로 선정되어 ○○○와 물품구매계약을 체결하였습니다. 문) 이후에 사전에 태화로부터 물품을 공급받기로 하는 계약도 체결하신 것인가요? 답) (○○○) 네. 2017. 3. 29. 나루와 태화는 물품 및 개발용역 계약을 체결하여 나루는 ○○○에 공급하는 솔루션을 태화로부터 공급받기로 하고, ○○○에 대한 솔루션 공급금액의 70%에 달하는 금액을 태화에게 지급하기로 하였습니다. <태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서> 문) 입찰 때의 가격보다 계약서에서의 가격이 더 낮은 이유는 무엇입니까? 답) (○○○) 우선협상자로 선정되어 협상 과정을 거치면 가격은 변동이 될 수 있습니다. 문) 해당 입찰에서는 합의대로 실행된 것이라 볼 수 있나요? 답) (일동) 네 그렇습니다.

48 아울러 2017. 3. 29. <표 23>와 같이 나루는 태화와 물품 및 개발용역 계약을 체결하였는데, 이 계약은 2016. 9. 14.자 기본합의와 2017. 2. 3. 나루와 태화가 체결한 '솔루션 공급계약'에 따라 태화는 나루에게 솔루션을 제공하고 나루는 ○○○와의 계약금액 중 솔루션 구매금액에 해당되는 부분의 70%인 000원(부가가치세 포함)을 태화에게 지급하는 것을 그 내용으로 하였다.

<표 23> 2017. 1월 ○○○ 발주 입찰 후 솔루션 공급계약서 (소갑 제1-11호증) 발췌

(5) 2017. 7월 ○○○ 발주 입찰 관련 합의

(가) 합의의 과정 및 내용

49 2017. 7. 24. ○○○는 '2017년도 전산기기(대형 스캐너) 도입 계약을 위한 지명경쟁입찰'을 공고하였다. 당해 입찰은 2016. 9. 14.자 기본합의 체결 당시 예정되어 있던 입찰이 아니어서 낙찰예정자를 새로이 정해야 했고, 이에 나루의 ○○○는 태화의 사무실을 방문하여[25] 태화의 ○○○, ○○○, ○○○과 협의를 거친 후에, 당해 입찰에서는 나루가 낙찰을 받기로 합의를 하였다. 이후 나루의 ○○○는 태화의 ○○○ 또는 ○○○에게 태화가 투찰할 금액을 전달하였다.

50 이러한 사실은 <표 24>의 나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서 (소갑 제2-1호증) 및 태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증)를 통해서 인정된다.

<표 24> 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌

<나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서> 문) 2017. 7월 ○○○ 발주 입찰과 관련한 합의에 관하여 말씀해주십시오. 답) (○○○) 당해 입찰은 2016. 9. 14.자 기본합의 체결 당시에 예정되어 있떤 입찰은 아니어서 나루와 태화는 낙찰예정자를 협의하였고 나루가 낙찰을 받기로 협의를 하였습니다. 입찰일 전에 나루의 ○○○는 태화의 사무실을 방문하여 태화의 ○○○, ○○○, ○○○과 이러한 협의를 통해 나루가 낙찰을 받기로 합의를 하였고, 낙찰예정자가 나루이므로 ○○○는 이후 태화 측(○○○ 또는 ○○○)에게 금액을 전달하였습니다. 문) 태화가 투찰할 금액을 전달하신 것인가요. 답) (○○○) 네. 맞습니다. <태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서> 문) 2017년 8월 농협이 발주한 입찰은 기본합의에서 낙찰자를 합의했던 기업은행, ○○○, ○○○, ○○○ 등 4개 은행사 발주 건이 아니므로 순차적으로 낙찰자를 정했어야 하는 것이 맞나요? 낙찰자를 어떻게 정하였습니까? 답) (○○○) 순번을 뽑기로 정하지는 않았고, 나루의 ○○○ 상무가 회사에 찾아와서

25) 정확한 방문일시는 피심인들의 담당자들 모두 기억하지 못하고 있다.

요청하였습니다. 태화 측에서는 다음의 ○○○ 발주 건에서 태화가 낙찰을 받을 것을 생각해서 농협 건에서는 양보를 하였습니다. ○○○ 상무가 찾아왔을 당시에는 투찰 금액에 대한 이야기는 없었습니다. (○○○) 이후 태화의 투찰 금액에 대해서는 나루의 ○○○로부터 제가 전달을 받았습니다.

(나) 합의의 실행

51 2017. 8. 1. ○○○ 통합 IT센터에서 시행된 현장입찰에서 나루는 000원(부가가치세 포함)으로 투찰하였고, 태화는 나루에게 전달받은 투찰 금액인 000원(부가가치세 포함)으로 투찰하였다. 입찰 결과 낙찰자로 선정된 나루는 ○○○와 물품구매계약을 체결하였는데, 최종 계약금액은 000원(부가가치세 포함)이었다. 다음 <표 25>의 2017. 7월 ○○○ 발주 입찰 관련 계약서(소갑 제1-16호증)를 통해 ○○○와 나루가 물품구매계약을 체결하였음을 알 수 있다.

52 이러한 사실은 <표 26>의 나루 ○○○·○○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-1호증) 및 태화 ○○○·○○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증)를 통해서 인정된다.

<표 25> 2017. 7월 ○○○ 발주 입찰 관련 계약서(소갑 제1-16호증) 발췌

<표 26> 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌

<나루 ○○○·○○○○·○○○ 진술조서> 문) 2017. 7월 ○○○가 발주한 입찰은 2017년 8월 1일 현장입찰로 진행되었다고 하는데요, 이러한 입찰에서 나루는 합의한 대로 실행하였습니까? 답) (○○○) 네. 당시 나루는 태화에게 전달한 투찰 금액보다 낮은 수준으로 투찰하여 낙찰자로 선정되었고 ○○○와 물품구매계약을 체결하였습니다. <태화 ○○○·○○○○·○○○ 진술조서> 문) 그렇다면 합의대로 실행한 것인가요? 답) (○○○) 태화는 합의대로 실행하였습니다.

(6) 2017. 10월 ○○○ 발주 입찰 관련 합의

(가) 합의의 과정 및 내용

53 2017. 10. 13. ○○○는 '수신해지서류 추출 자동화시스템 구축을 위한 제안요청' 공고를 하였다. 나루와 태화의 2016. 9. 14.자 기본합의에 따르면 해당 입찰 건의 낙찰예정자는 태화였다. 이에 태화의 ○○○는 나루의 ○○○과 전화통화를 통해 나루가 투찰할 금액을 전달하였으며 나루는 전달받은 금액을 그대로 투찰하기로 합의하였다.[26]

54 이러한 사실은 <표 27>의 나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-1호증) 및 태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증)를 통해서 인정된다.

<표 27> 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌

<나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서>

문) 2017. 10월 ○○○ 발주 입찰에 관련한 합의에 관하여 말씀해주십시오.
답) (○○○) 2016. 9. 14.자 합의에 따라 해당 입찰 건의 낙찰예정자는 태화라는 점에 이견이 없었습니다.
(○○○) 당시 태화의 ○○○이 저에게 제가 기억하기로는 전화 통화를 통해서 나루가 투찰할 가격을 전달해 주었습니다.

<태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서>

문) 해당 입찰 건과 관련해서 태화와 나루의 담당자들이 만나거나 유선 통화 등으로 세부적인 협의를 진행하였습니까? 어떤 협의를 하였습니까?
답) (○○○) 낙찰예정사는 이미 기본합의 때 정해져 있었습니다.

문) 그렇다면 태화는 나루에게 나루의 투찰 금액을 전달하셨나요?
답) (○○○) 네 그렇습니다.

26) 정확한 합의 일시 및 장소는 피심인들의 담당자들 모두 기억하지 못한다.

(나) 합의의 실행

55 2017. 10. 25. 시행된 입찰에서 나루는 태화로부터 전달받은 금액대로 투찰하였다. 한편 당해 입찰의 참여를 위해서는 관련 사업분야 납품실적이 요구되었고, 입찰 참여업체의 투찰가격을 포함한 제안 발표에 대한 종합적인 평가를 통해 낙찰사가 결정되었다(소갑 제1-18호증 참조). 이러한 입찰 참여 및 낙찰자 결정 방식으로 인해 ○○○에 고속스캐너를 납품했던 실적이 없던 태화는 나루가 더 높은 금액으로 투찰하여 형식적으로 입찰에 참여하여도 제안평가 결과 태화가 낙찰자로 선정되지 못할 가능성이 있다고 판단하고, 센트럴에게 낙찰을 받으면 물품은 자신이 공급하되 입찰에는 센트럴이 자신 대신 참여해 줄 것을 요청하였다. 이에 센트럴은 유통차익을 얻을 것을 기대하며 그 요청을 수락하였고, 태화가 전달해 준 금액대로 입찰에 참여하였다.[27][28]

56 입찰 결과 우선협상대상자로 선정된 센트럴은 ○○○와의 협상 절차를 거쳐 2017. 12. 1. ○○○와 물품구매계약을 체결하였는데,. 최종 계약금액은 000원(부가가치세 포함) 이었다. 한편 같은 날인 2017. 12. 1. 태화와 센트럴은 당초 약속한 대로 물품구매계약을 체결하여, 센트럴이 ○○○에게 공급하기로 한 물품을 태화가 공급하기로 하였다.

57 다음 <표 28>의 2017. 10월 ○○○ 발주 입찰 결과(소갑 제1-19호증)를 통해 입찰 결과를 알 수 있으며, 다음 <표 29>의 2017. 10월 ○○○ 발주 입찰 관련 계약서(소갑 제1-20호증, 소갑 제1-21호증)를 통해 ○○○는 센트럴과, 센트럴은 태화와 각각 물품구매계약을 체결하였음을 알 수 있다.

58 이러한 사실은 <표 30>의 나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-1호증) 및 태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증)를 통해서 인정된다.

---

27) 센트럴은 당시 고속스캐너 사업을 영위하고 있지는 않았지만, 과거에 ○○○에 고속스캐너를 납품했던 실적이 있었기 때문에 태화보다 종합평가 결과 낙찰사로 선정될 가능성이 높았다(소갑 제2-4호증 참조).

28) 나루는 태화가 센트럴의 명의로 투찰하는 방식으로 합의를 실행하였다는 사실은 인지하지 못하였던 것으로 파악된다(소갑 제2-1호증 참조).

<표 28> 2017. 10월 ○○○ 발주 입찰 결과(소갑 제1-19호증) 발췌

<표 29> 2017. 10월 ○○○ 발주 건 계약서 (소갑 제1-20호증, 소갑 제1-21호증) 발췌

<표 30> 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌

<나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서> 문) 2017. 10월 ○○○ 발주 입찰과 관련하여 태화가 납품실적 등이 부족해서 입찰에 참여할 수 없어서 청호컴넷이 대신 낙찰을 받았다고 하는데, 이러한 점에 대해서 알고 있었나요? 이러한 점에 대해서 컴플레인을 하거나 그러지는 않았나요? 답) (○○○) 그 부분은 특별히 기억이 없습니다. 당시 나루는 청호화의 접점은 일체 없었고, 당시 입찰 결과 태화가 ○○○에 납품을 하였기 때문에 태화가 잘 수주했다는 인식 정도만 갖고 있었습니다. 문) 그렇다면 2017. 10월 ○○○ 발주 입찰과 관련하여 나루는 합의를 실행하였나요? 답) (○○○) 2017. 10. 25. 시행된 입찰에서 나루는 태화로부터 전달받은 금액으로 제안서를 제출하였고 낙찰이 되지 않았습니다. <태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서> 문) 2017년 10월 ○○○가 발주한 입찰은 기본합의에 따르면 발주처가 ○○○이므로 낙찰자는 태화입니다. 그런데 왜 태화는 해당 입찰에 참여하지 않았나요? 답) (○○○) ○○○가 솔루션이 가미된 스캐너 구매를 처음으로 한 것이고, 당시 종합평가를 실시하였기 때문에 ○○○에 스캐너를 공급했던 적이 있는 청호에게 협조를 요청하였습니다. (중략) 문) 청호의 낙찰 금액을 나루와 태화가 합의하였습니까? 답) (○○○) 청호에게는 제가 협조 요청을 하였습니다. 말씀드린 것처럼 ○○○는 입찰 참가를 위해서 납품실적 등을 요구하였기 때문에 태화가 직접 입찰 참가가 어렵다고 판단되어, 제가 청호를 찾아가서 ○○○ 대리를 만나서 부탁을 하였습니다. 즉, 청호가 대리점 형태로 입찰에 들어가 달라고 요청을 해서 청호는 이에 수긍하였습니다. 투찰 가격도 청호에게 알려줬습니다. 이후 청호는 알려준 투찰 금액으로 투찰을 하고 계약을 체결하였습니다. 그리고 청호와 당사가 계약을 체결하였습니다. (중략)

문) 또한 해당 입찰 건에서 청호를 낙찰자로 정하는 것이 기본합의의 큰 틀에서 벗어나지 않는 것이라는 사실이 상호간에 인지되었는지 궁금합니다. 왜냐하면 어쨌든 기본합의에 따르면 태화가 낙찰을 받아야 하기 때문입니다. 태화가 아니라 청호가 낙찰받는 것에 대해서 나루가 불만을 제기하거나 하지는 않았는지 말씀해 주세요.

답) (일동) 그런 불만은 없었습니다.

(○○○) 사실상 태화가 낙찰을 받는 것이기 때문에 나루도 별말이 없었던 것이라 생각됩니다. 나루도 태화가 직접 입찰에 들어가지 못하는 사유에 대해서 인지를 하고 있었을 것입니다.

문) 청호가 대신 낙찰을 받고, 태화에게 상품을 공급받기로 하면서 청호가 어떠한 이득을 제공받기로 했나요?

답) (○○○) 그런 것은 없습니다.

<센트럴 ○○○ 문답서>

3. 공정거래위원회의 조사를 통해서 2017년 10월 ㈜○○○가 발주한 "수신해지서류 추출 자동화시스템 구축을 위한 제안요청"과 관련하여 청호는 ㈜태화이노베이션(이하 "태화")의 ○○○ 이사로부터 전달받은 금액을 투찰하였다는 사실이 확인되었습니다. 이러한 사실에는 틀림이 없습니까?

간접적으로 인지하였습니다. 청호는 ○○○의 기존 거래처로서의 장점을 가지고 입찰에 보다 유리한 조건을 얻으려고 했을 뿐이며, 고속스캐너 가격 부분은 납품업체인 태화의 의견에 전적으로 의존할 수 밖에 없었습니다.

4. 공정거래위원회의 조사를 통해서 ① 2017년 10월 ㈜○○○가 발주한 "수신해지서류 추출 자동화시스템 구축을 위한 제안요청"과 관련하여 청호가 낙찰자로 선정되었고 ㈜○○○와 청호는 2017. 12. 1. 물품구매계약을 체결하였다는 점, ② 같은 날인 2017. 21. 1. 청호와 태화가 물품구매계약을 체결하였다는 점과 ③ 두 계약으로 인해 ○○○에 실질적으로 물품을 공급한 것은 태화였다는 점이 확인되었습니다. 이러한 사실에는 틀림이 없습니까?

네 맞습니다. 청호는 유통차익을 얻었습니다.

(7) 2018. 6월 ○○○ 발주 입찰 관련 합의

(가) 합의의 과정 및 내용

59 2018. 6. 14. ○○○는 '고속 컬러 스캐너 도입을 위한 입찰'을 공고하였다. 당해 입찰은 2016. 9. 14.자 기본합의 체결 당시 예정되어 있던 입찰이 아니어서 낙찰예

정자를 번갈아서 정해야 했기에 나루의 ○○○, ○○○과 태화의 ○○○은 입찰 이전 커피숍에서 만남을 갖고[29] 낙찰예정자를 태화로 정하였으며,[30] 태화의 ○○○은 나루의 ○○○, ○○○에게 나루가 투찰할 금액을 전달하였다.

60 이러한 사실은 <표 31>의 나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-1호증) 및 태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증)를 통해서 인정된다.

<표 31> 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌

<나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서 (소갑 제2-1호증, 394쪽) >

문) 2018. 6월 ○○○ 발주 입찰과 관련한 합의에 대해서 말씀해 주십시오.
답) (○○○) 당시 입찰에서 저는 ○○○ 차장으로부터 구두로 나루의 투찰 가격을 전달받아서 그대로 투찰하였습니다. 장소에 대한 정보는 명확하지 않습니다.
(○○○) 당시 낙찰예정사의 경우 2016년도 합의 당시에 낙찰예정사가 정해져 있던 것은 아니었고, 기존에 ○○○에 태화가 물품을 공급하고 있었던 점과 당시까지의 낙찰 순번 등을 고려하여 나루가 태화에게 해당 건을 양보해 주는 것으로 합의가 되었습니다.

<태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서 (소갑 제2-4호증, 418쪽) >

문) 기본합의에 따르면 2018년 6월 ○○○가 발주한 입찰의 경우 발주처가 ○○○이므로 태화가 낙찰예정자인 것 맞습니까?
답) (○○○) 해당 입찰은 기본합의 당시에 예정되어 있던 입찰이 아니기 때문에 낙찰예정자를 순번으로 정해야 했는데, 직전 입찰인 ○○○ 발주 건을 나루가 수주하였던 점과, 더하여 2017년 ○○○ 발주 건에서 청호가 낙찰을 받았지만 당사 직원이 ○○○에서 일을 하고 있던 점 등을 고려하여 저희 태화가 낙찰예정사로 정해졌습니다.

문) 이러한 기본합의에 따르기 위해서 태화와 나루의 담당자가 입찰 전에 언제, 어디서, 어떤 방법으로 합의를 하였습니까? 누가 누구와 만났습니까?
답) (○○○) 커피숍에서 ○○○, ○○○을 만나서 제가 나루의 투찰 금액을 전달하는 방식으로 합의를 진행하였습니다.

29) 정확한 만남의 일시 및 장소에 대해서는 피심인들의 담당자들 모두 기억하지 못한다.

30) 낙찰예정자를 번갈아서 정해야 했던 직전의 입찰(2017. 8월 ○○○ 발주 입찰, 합의 ④)에서 나루가 낙찰예정자로 합의되었다는 점과 2017. 10월 ○○○ 발주 입찰 건에서 센트럴이 낙찰 되었지만, 센트럴과 태화가 추가로 계약을 체결하여 태화의 물품을 공급하고 있었다는 점을 고려하여 태화가 낙찰자로 정해졌다(소갑 제2-4호증 참조).

(2) 합의의 실행

61 2018. 6. 29. 시행된 현장입찰에서 나루는 태화로부터 전달받은 금액대로 투찰하였다. 입찰 결과 나루보다 낮은 금액으로 투찰한 태화가 낙찰사로 선정되었고, 입찰 결과에 따라 ○○○와 태화는 물품구매계약을 체결하였는데, 최종 계약금액은 000원(부가가치세 포함)이었다.

62 다음 <표 32>의 2018. 6월 ○○○ 발주 입찰 결과(소갑 제1-24호증)를 통해 입찰 결과를 알 수 있으며[31], 다음 <표 33>의 2018. 6월 ○○○ 발주 입찰 관련 계약서(소갑 제1-25호증)를 통해 ○○○와 태화가 물품구매계약을 체결하였음을 알 수 있다.

63 이러한 사실은 <표 34>의 나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-1호증) 및 태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증)를 통해서 인정된다.

<표 32> 2018. 6월 ○○○ 발주 입찰 결과(소갑 제1-24호증) 발췌

<표 33> 2018. 6월 ○○○ 발주 입찰 관련 계약서(소갑 제1-25호증) 발췌

31) 2018. 6월 ○○○ 발주 입찰 결과(소갑 제1-24호증)에 따르면 3차 입찰에서 낙찰자가 결정되었다. 이에 대하여 피심인들 담당자들의 진술에 따르면 1차 입찰과 2차 입찰에서도 합의한 가격대로 투찰하였지만 태화와 나루의 투찰가격이 모두 발주처의 예정가격보다 높아서 유찰되었던 바, 이어진 입찰에서는 각자가 투찰가격을 합의된 수준에서 소폭 조정하여 다시 입찰하였다고 한다 (소갑 제2-4호증 참조).

<표 34> 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌

<나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서> 문) 2018. 6월 ○○○ 발주 입찰과 관련하여 나루는 합의를 실행하였나요? 답) (○○○) 2018. 6. 29. 현장입찰에서 나루는 태화로부터 구두로 전달받은 금액을 투찰하였다는 점은 확실히 기억합니다. 입찰 결과 낙찰이 되지 않았습니다. <태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서> 문) ○○○에서 받은 자료를 보니 2차례 입찰은 유찰되고 3차때 낙찰자가 정해졌습니다. 1, 2차 입찰이 유찰된 이후 투찰가격에 대해서 다시금 나루와 태화의 담당자끼리 합의를 한 것인가요? 답) (○○○) 현장입찰이기에 각 입찰 사이에 담당자들 간에 얘기를 한 것은 아니고 입찰마다 예가 초과로 유찰된 것이기 때문에 각 사가 조금씩 합의한 가격대에서 조정을 한 것입니다.

(8) 2019. 3월 ○○○시스템 발주 입찰 관련 합의

(가) 합의의 과정 및 내용

64 2019. 3. 8. ○○○시스템은 '기업은행 Windows 10 업그레이드 대응을 위한 고속스캐너 교체' 입찰을 공고하였다. 당해 입찰은 2016. 9. 14.자 기본합의 체결 당시 예정되어 있던 입찰이 아니어서 낙찰예정자를 번갈아서 정해야 했기에 나루의 ○○○과 태화의 ○○○, ○○○은 입찰 이전인 2019. 3. 5. 11:00경 커피숍에서 만남을 갖고 낙찰예정자를 나루로 정하였으며,[32] 나루의 ○○○은 태화의 ○○○, ○○○에게 태화가 투찰할 금액을 전달하였고 태화는 그대로 수락하기로 하였다.

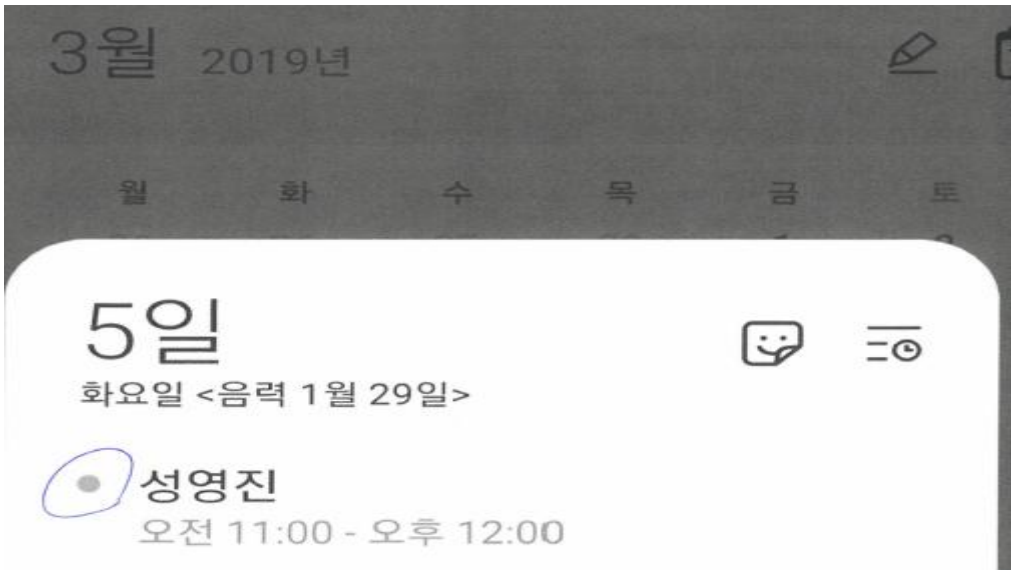
32) 직전의 입찰(2018. 6월 ○○○ 발주 입찰)을 태화가 수주하였기 때문에 해당 입찰에서는 나루가 낙찰자로 정해졌다(소갑 제2-4호증 참조).

65 이러한 사실은 <표 35>의 나루 ○○○·○○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-1호증) 및 태화 ○○○·○○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증)를 통해서 인정되며, 나루의 ○○○과 태화의 ○○○이 2019. 3. 5. 만남을 가졌다는 사실은 태화의 ○○○이 진술조사 중 제출한 핸드폰 화면 인쇄자료인 <표 36>의 내용을 통해서도 인정된다.

<표 35> 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌

<나루 ○○○·○○○○·○○○ 진술조서> 문) 2019. 3월 ○○○시스템 발주 입찰 관련한 합의에 대해서 말씀해 주십시오. 답) (○○○) 2019. 3월 ○○○시스템 발주 입찰의 경우 2016. 9. 14.자 기본합의 시 정했던 입찰은 아니고, 낙찰사를 협의에 의해 정했습니다. 정확한 만남과 장소와 일시 등에 관하여는 기억이 나지 않으나, 저는 태화의 ○○○ 또는 ○○○에게 태화가 투찰할 금액을 전달하였고 그대로 투찰해달라고 협조를 요청했고 태화는 수락을 하였습니다. <태화 ○○○·○○○○·○○○ 진술조서> 문) 2019. 3월 ○○○시스템 발주 입찰의 경우 낙찰예정자를 어떻게 정하였습니까? 답) (일동) 이전 입찰을 태화가 수주하였기 때문에 나루 순서가 됩니다. 문) 그렇다면 이러한 기본합의를 실행하기 위해서 태화와 나루의 담당자가 만나서 따로 합의를 하였나요? 어떻게 언제 어디서 합의를 하였습니까? 답) (○○○) 제 기억으로는, ○○○ 이사가 담당자였고, ○○○는 다른 부서로 이동을 했던 것으로 기억합니다. 2019년도부터는 ○○○과 제가 통화를 주로 하였고 ○○○도 같이 만났던 경우도 있던 것으로 기억합니다. (○○○) 사장님과 제가 같이 나루의 ○○○을 만났거나 제가 따로 만났던 것으로 기억합니다. 장소는 커피숍이었던 것으로 기억합니다. 나루가 태화에게 얼마를 써 달라고 전달을 하였던 것으로 기억합니다.

<표 36> 피심인들의 업무담당자 제출자료(소갑 제2-1호증) 발췌



(나) 합의의 실행

66 2019. 3. 15. 시행된 전자입찰에서 태화는 나루로부터 전달받은 금액대로 투찰하였다. 입찰 결과 태화보다 낮은 금액으로 투찰한 나루가 낙찰사로 선정되었고, 입찰 결과에 따라 ○○○시스템과 나루는 물품구매계약을 체결하였는데, 최종 계약금액은 000원(부가가치세 제외)이었다.

67 다음 <표 37>의 2019. 3월 ○○○시스템 발주 입찰 결과(소갑 제1-27호증)를 통해 입찰 결과를 알 수 있으며, 다음 <표 38>의 2019. 3월 ○○○시스템 발주 입찰 관련 계약서(소갑 제1-28호증)를 통해 ○○○시스템과 나루가 물품구매계약을 체결하였음을 알 수 있다.

68 이러한 사실은 <표 39>의 나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-1호증) 및 태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증)를 통해서도 인정된다.

<표 37> 2019. 3월 ○○○시스템 발주 입찰 결과(소갑 제1-27호증) 발췌

<표 38> 2019. 3월 ○○○시스템 발주 입찰 관련 계약서(소갑 제1-28호증) 발췌

<표 39> 실행 관련 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌

<나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서>

문) 2019. 3월 ○○○시스템이 발주한 입찰은 전자입찰로 진행이 되었는데, 해당 입찰에서의 합의는 실행되었나요?
답) (○○○) 네. 2019. 3. 25. 전자입찰에서 나루는 태화에게 전달한 가격 하한선보다 낮은 가격으로 투찰하여 낙찰이 되었습니다. ○○○시스템과 나루가 물품구매계약을 체결하였습니다.

<태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서>

문) 그렇다면 이러한 합의가 실제 입찰에서 실행되었나요? 태화는 합의한대로 투찰하였나요?
답) 전자입찰에서 태화는 합의한 대로 투찰하였습니다.

(9) 2019. 5월 ○○○ 발주 입찰 관련 합의

(가) 합의의 과정 및 내용

69 2019. 5. 23. ○○○는 '초고속(재분류)스캐너 교체 및 문서자동분류시스템 개선 IT자원 구매 제안요청' 공고를 하였다. 당해 입찰은 2016. 9. 14.자 기본합의 체결 당시 예정되어 있던 입찰이 아니어서 낙찰예정자를 번갈아서 정해야 했기에 나루의 ○○○과 태화의 ○○○ 또는 ○○○는 입찰일 이전에 만나서 낙찰예정자를 태화로 합의하였고, 이후 태화의 ○○○ 또는 ○○○는 나루의 ○○○에게 나루가 투찰할 금액을 전달하였으며, 나루는 태화로부터 전달받은 금액으로 투찰하기로 합의하였다.

70 이러한 사실은 <표 40>의 나루 ○○○·○○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-1호증) 및 태화 ○○○·○○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증)를 통해서 인정된다.

<표 40> 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌

<나루 ○○○·○○○○·○○○ 진술조서>

문) 2019. 5월 ○○○ 발주 입찰과 관련한 합의에 대해서 말씀해 주세요.
답) (○○○) 2019년 5월 ○○○ 발주 입찰의 낙찰예정사에 대해서 정확한 일시와 장소는 기억나지 않으나, 입찰일 전에 태화의 ○○○과 제가 만나서, 나루가 태화에게 양보를 하는 것으로 협의를 하였고, 이후 태화의 ○○○는 나루 측에 나루가 투찰할 금액을 전달하여 나루는 그대로 투찰하기로 합의를 하였습니다.

<태화 ○○○·○○○○·○○○ 진술조서>

문) 2019. 5월 ○○○ 발주 입찰 건 관련해서 여쭤보겠습니다. 태화가 낙찰예정자인 것이 맞습니까?
답) (○○○) 순번상으로 태화의 차례이기도 했지만, 2016년도에 솔루션을 태화가 납품했던 실적이 있기 때문에 사실상 나루가 공급할 여력이 없었습니다. (중략)

문) 그렇다면 이러한 기본합의를 실행하기 위해서 입찰 이전에 태화와 나루의 담당자가 만나서 협의하였습니까? 언제, 어디서, 어떻게 합의를 하였나요?
답) (○○○) 나루의 ○○○이 저를 만나서 이야기했던 것으로 기억합니다. 정확한 금액을 얼마로 얘기했는지는 기억이 잘 나지 않지만, 대략적인 금액을 이야기한 것으로 생각됩니다. 나루의 수주 가능성이 거의 없기 때문에 금액 자체가 중요한 상황은 아니었고 입찰에 형식적으로 참여할 수 있도록 협조를 구한 것이 주요한 내용이었다고 생각됩니다.

(나) 합의의 실행

71 제안서 제출 마감일이 2019. 6. 3.이었던 당해 입찰에서 나루는 태화로부터 전달받은 금액인 405원(부가가치세 포함)으로 투찰하였고 태화는 나루에게 전달한 가격보다 낮은 000원(부가가치세 포함)으로 투찰하였다.[33] 입찰 결과 우선협상대상자로 선정된 태화는 ○○○와 협상 절차를 거쳐 2019. 8. 7. 물품구매계약을 체결하였는데, 계약금액은 000원(부가가치세 포함)이었다.

72 다음 <표 41>의 2019. 5월 ○○○ 발주 입찰 관련 계약서(소갑 제1-32호증)를 통해 ○○○와 태화가 물품구매계약을 체결하였음을 알 수 있다.

73 이러한 사실은 <표 42>의 나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-1호증) 및 태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증)를 통해서 인정된다.

<표 41> 2019. 5월 ○○○ 발주 입찰 관련 계약서(소갑 제1-36호증) 발췌

<표 42> 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌

<나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서> 문) 2019. 5월 ○○○ 발주 입찰과 관련하여 합의는 실행되었나요? 답) (○○○) 2019년 5월 ○○○ 발주 입찰과 관련하여 합의한 대로 나루는 태화로부터 전달받은 금액을 투찰하였습니다. 입찰 결과 나루는 낙찰이 되지 않았습니다. <태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서> 문) 이 입찰에서 합의한 대로 실행하였습니까? 답) (○○○) 합의한 대로 제안을 제출하였습니다.

(10) 2019. 10월 ○○○ 발주 입찰 건 관련 합의

(가) 합의의 과정 및 내용

33) 2019. 6월 ○○○ 발주 입찰 관련 업체별 견적서(소갑 제1-30호증)를 통해서 확인할 수 있다.

74 2019. 10. 23. ○○○는 '전자문서센터 초고속 스캐너 도입의 건' 입찰을 공고하였다. 당해 입찰은 2016. 9. 14.자 기본합의 체결 당시 예정되어 있던 입찰이 아니어서 낙찰예정자를 번갈아서 정해야 했기에 나루의 ○○○와 태화의 ○○○은 2019. 10. 28. 입찰(15:00) 이전인 11:30경 전화 통화를 통해 나루가 낙찰을 받는 것으로 합의하였고,[34] 나루의 ○○○는 태화의 ○○○에게 태화가 투찰할 금액을 전달하였다.

75 이러한 사실은 <표 43>의 나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-1호증) 및 태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증)를 통해서 인정되며, 태화의 ○○○이 진술조사 중 제출한 핸드폰 화면 인쇄자료인 <표 44>의 내용을 통해서 나루의 ○○○과 태화의 ○○○이 입찰일인 2019. 10. 28. 11:30경 전화 통화를 하였다는 사실이 인정된다.

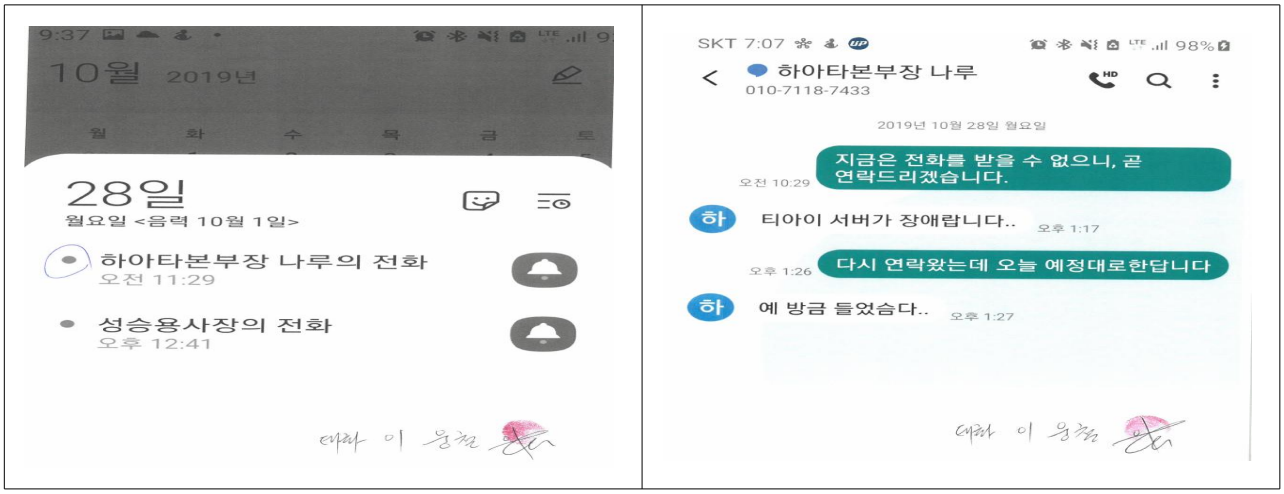
<표 43> 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌

<나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서> 문) 2019. 10월 ○○○ 발주 입찰과 관련한 합의에 대해서 말씀해 주세요. 답) (○○○) 2019. 10월 ○○○ 발주 입찰 이전에 ○○○시스템 발주 입찰 건이 있었는데 해당 건과 관련하여 나루와 태화 사이에 특허 분쟁이 발생하여 나루와 태화는 갈등을 겪고 있었습니다. 그렇지만 ○○○ 발주 건 관련해서는 태화의 협조를 구하여 나루를 낙찰예정사로 합의하였습니다. 나루의 ○○○ 본부장이 태화의 ○○○을 찾아가서 만남을 갖고, 나루가 낙찰받을 수 있도록 태화가 협조해 주기로 합의를 하고, 태화는 이러한 요구에 응하였습니다. 이때 나루는 태화측에 태화가 투찰할 금액을 전달하였습니다. <태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서 (소갑 제2-4호증, 421쪽) > 문) 마지막으로 2019. 10월 ○○○ 발주 입찰 관련하여 여쭙겠습니다. 이 입찰의 경우 2019. 9. 27. '특허 침해 알림의 건' 공문이 발송된 이후에 이루어졌는데 어떻게 합의가 된 것인가요? 답) (○○○) 2019. 10. 1. 기업은행 입찰이 있었는데 해당 건으로 특허 분쟁이 일어나면서 나루와 태화 간 갈등이 시작되었습니다. 그런데 얼마 지나지 않아 10월 말에 ○○○ 발주 입찰 건 관련하여 나루의 ○○○ 본부장이 저에게 통화를 통해 협조 요청을 하였습니다. 즉, ○○○ 건을 나루가 수주할 수 있게 양보해주면

34) 이들은 당해 입찰을 나루가 낙찰받을 수 있도록 태화가 협조하고 다음에 발주되는 고속스캐너 및 솔루션 구매 입찰에서 태화가 낙찰받을 수 있도록 나루가 협조하는 것을 조건으로 해당 입찰에서는 나루가 낙찰을 받기로 합의하였다(소갑 제2-4호증 참조).

다음 건을 나루가 양보해줄 테니 태화에게 양보를 해 달라는 것이었습니다. 그러면서 ○○○ 본부장은 통화를 통해 태화의 투찰 가격을 저에게 전달하였고 당사는 이러한 요구에 응하여서 ○○○ 건에서는 협조를 해 주었습니다. 다만, 그 이후에 특허분쟁으로 시작한 양사의 갈등이 격화되었고 ○○○를 마지막으로 스캐너 입찰에 대해서 나루와 얘기한 적은 없습니다.

<표 44> 피심인들의 업무담당자 제출자료(소갑 제2-1호증) 발췌



(나) 합의의 실행

76 2019. 10. 28. 시행된 전자입찰에서 태화는 나루로부터 전달받은 금액으로 투찰하였고, 나루는 그보다 낮은 금액을 투찰하였다. 입찰 결과 낙찰자로 선정된 나루는 2019. 10. 30. ○○○와 물품구매계약을 체결하였는데, 계약금액은 000원(부가가치세 제외)이었다.

77 다음 <표 45>의 2019. 10월 ○○○ 발주 입찰 결과(소갑 제1-38호증)를 통해 입찰 결과를 확인할 수 있고, 다음 <표 46>의 2019. 10월 ○○○ 발주 입찰 관련 계약서(소갑 제1-39호증)를 통해서 ○○○와 나루가 계약을 체결하였음을 알 수 있다.

78 이러한 사실은 <표 47>의 나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-1호증) 및 태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증)를 통해서 인정된다.

<표 45> 2019. 10월 ○○○ 발주 입찰 결과(소갑 제1-38호증) 발췌

<표 46> 2019. 10월 ○○○ 발주 입찰 관련 계약서(소갑 제1-39호증) 발췌

<표 47> 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌

<나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서>

문) 그렇다면 2019. 10월 ○○○ 발주 입찰에서 합의한 대로 실행이 되었나요?
답) (○○○) 나루는 태화에게 전달하였던 금액보다 낮은 금액으로 투찰을 하여 나루가 낙찰이 되었습니다.

<태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서>

문) 그렇다면 ○○○ 발주 입찰에서는 합의한대로 실행이 되었습니까?
답) (○○○) 태화는 전달받은 금액대로 투찰을 하였습니다.

나) ② 공동행위

(1) 합의의 과정 및 내용

79 2019. 6. 10. ○○○는 '수신해지서류 자동분류 업무용 고속스캐너 도입을 위

한 입찰'을 공고하였다. 그런데 해당 입찰에서 물품을 공급할 수 있는 업체는 사실상 태화가 유일하였기 때문에 자칫 입찰이 유찰될 가능성이 있었다.[35] 이에 태화는 유찰 방지를 위해 형식적 입찰 참여사가 필요한 상황이었는바, 태화의 ○○○는 당해 입찰일 전에 센트럴의 ○○○에게 연락하여 센트럴에게 투찰 금액을 전달하고 센트럴이 해당 금액으로 투찰하여 태화가 낙찰될 수 있도록 협조해 달라고 요청하였고, 센트럴은 이를 수락하였다.[36]

80 이러한 사실은 <표 48>의 태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증) 및 센트럴 ○○○ 문답서(소갑 제2-5호증)를 통해서 인정된다. 또한 후술할 <표 49>의 2019. 6월 ○○○ 발주 입찰 결과(소갑 제1-35호증)에서 볼 수 있듯이, 센트럴이 당시 고속스캐너를 공급할 수 없었음에도 입찰에 참여하였다는 사실과 당해 입찰에서 발주처가 정한 내정가격 초과로 입찰이 여러 차례 유찰되었음에도 센트럴은 최초로 투찰하였던 금액에서 가격을 조정하지 않고 그대로 투찰하였다는 사실은 센트럴이 낙찰 의지가 없이 형식적으로만 입찰에 참여하였다는 사실을 간접적으로 보여준다.

<표 48> 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌

<나루 ○○○·○○○·○○○ 진술조서> 문) 2019. 6월 ○○○ 발주 입찰과 관련한 합의에 대해서 말씀해 주세요. 답) (○○○) 당시 입찰 공고상 ○○○에서 수요하는 제품의 기종이 나루가 공급할 수 있는 기종이 아니어서 나루는 입찰 참여 자체를 하지 않았습니다. 이는 입찰 공고 등 객관적인 자료를 통해서도 확인할 수 있을 것입니다. 태화가 당시 입찰에서 어떻게 하겠다는 등의 이야기도 들은 바가 없습니다. <태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서> 문) 이제 2019. 7월 ○○○ 발주 입찰 건 관련하여 말씀해주세요. 답) (○○○) ○○○의 경우 2017년도에 솔루션이 가미된 스캐너를 최초로 도입한

35) 당해 입찰과 관련하여 ○○○에서 구매하고자 하는 제품의 기종은 나루가 공급할 수 있는 기종이 아니었기 때문에 나루는 입찰 진행조차 파악하지 못하였으며, 입찰에도 참여하지 않았다(소갑 제2-1호증, 소갑 제2-4호증 참조).

36) 정확한 합의 날짜는 피심인들 담당자들 모두 기억하지 못한다.

이후 해당 입찰은 기계를 추가도입하는 상황이었습니다. (중략) 따라서 해당 입찰에서 나루는 아예 수주가능성이 없었기에 입찰에 들어오지 않았고 태화가 낙찰예정이 됩니다. 다만, 입찰에서 낙찰자가 정해지기 위해서는 2이상의 참여사가 필요했기 때문에 태화에서 청호에게 형식적 입찰 참여를 요청하였습니다. 제가 청호의 ○○○ 대리에게 연락을 해서 청호의 투찰 가격을 알려주었습니다. (후략)

<센트럴 ○○○ 문답서>

2. ㈜청호컴넷(현재 사명 ㈜센트럴인사이트, 이하 "청호"라고 함)은 현재 금융회사에 대한 고속스캐너 공급사업을 영위하고 있습니까? 만약 하고 있지 않다면 해당 사업은 언제부터 중단하였나요?

청호는 ATM 제조 및 공급이 주력인 회사로, 고속스캐너 사업은 단지 유통차익을 보려는 참가사에 불과하기에 원 공급사에서 제품을 받지 못해 2017년 10월 사업 이후 해당사업을 영위한 바가 없으며 중단되었습니다. 참고로 해당사업에서 매출액의 3%정도 이윤을 가지는 구조였습니다.

(중략)

5. 공정거래위원회의 조사를 통해서 ㈜○○○가 2019년 7월 1일 (재)공고한 "수신해지서류 자동분류 업무용 고속스캐너 도입"을 위한 입찰과 관련하여 청호는 태화의 ○○○ 이사로부터 전달받은 금액을 투찰하여, 유찰 없이 태화가 낙찰을 받을 수 있도록 협조하였다는 사실이 확인되었습니다. 이러한 사실에는 틀림이 없습니까?

청호는 기존 ○○○ 고속스캐너 공급업체로 입찰에 참여할 수밖에 없었고 실질적인 납품업체인 태화의 제안가격을 고려 및 수용하여 입찰에 참여하였습니다. 다만 태화의 제안가격이 시장가격과 환경을 반영한 적정가일 것이라 판단하여 결정하였고, 다른 업체와 협의하여 정한 가격이라고는 생각하지도 못하였습니다.

6. 공정거래위원회의 조사를 통해서 ㈜○○○가 2019년 7월 1일 (재)공고한 "수신해지서류 자동분류 업무용 고속스캐너 도입"과 관련 (중략) 내정가격 초과인 투찰금액을 낮추지 않고 동일하게 투찰한 이유는 청호가 당해 입찰에서 낙찰 받을 의지가 없었으며, 단지 형식적으로 입찰에 참여하였기 때문인 것으로 보입니다. 이러한 사실에 틀림이 없습니까?

일정가격으로 계속 투찰한 것은 청호는 단순히 유통차익을 노렸기 때문이며, 태화가 주는 가격외에 당사가 낙찰을 받기 위한 입찰가에 대해서는 어떠한 합리적인 가격조정, 내부 조정 여력 또는 능력이 없었기 때문입니다. (후략)

(2) 합의의 실행

81 2019. 7. 1. 시행된 현장입찰에서 태화와 센트럴은 모두 ○○○의 내정가격을 초과하는 금액으로 투찰하여 해당 입찰은 유찰되었고, 2019. 7. 10. 다시 실시된 입찰에서 센트럴은 태화로부터 전달받은 금액으로 투찰하였고 태화는 센트럴에게 전달한 금액보다 낮은 금액으로 투찰하였다. 입찰 결과 낙찰자로 선정된 태화는 ○○○와 물품구매계약을 체결하였는데, 계약금액은 550원(부가가치세 포함)이었다.

82 다음 <표 49>의 2019. 6월 ○○○ 발주 입찰 결과(소갑 제1-35호증)를 통해 동 입찰의 결과를 알 수 있으며, 다음 <표 50>의 2019. 6월 ○○○ 발주 입찰 관련 계약서(소갑 제1-36호증)를 통해 ○○○와 태화가 물품구매계약을 체결하였음을 알 수 있다.

83 이러한 사실은 <표 51>의태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서(소갑 제2-4호증)를 통해서 인정된다.

<표 49> 2019. 6월 ○○○ 발주 입찰 결과(소갑 제1-35호증) 발췌

<표 50> 2019. 6월 ○○○ 발주 입찰 관련 계약서(소갑 제1-36호증) 발췌

<표 51> 피심인들의 업무담당자 진술내용 등 발췌

<태화 ○○○·○○○·○○○ 진술조서 (소갑 제2-4호증, 421쪽) > 문) 이제 2019. 7월 ○○○ 발주 입찰 건 관련하여 말씀해주세요. 답) (중략) 현장입찰에서 5번 모두 합의한 대로 투찰을 하였지만 모두 유찰되어서 며칠 뒤 재입찰을 실시하였고 그 때는 합의대로 실행이 되어 태화가 낙찰이 되었습니다.

5) 근거

84 이러한 사실은 6개 금융회사 발주 금융기관용 고속스캐너 및 문서 자동분류 솔루션 구매입찰 관련 제1호증 입찰 관련 각종 증거자료(소갑 제1-1호증부터 제1-43호증), 제2호증 피심인들의 진술조서・확인서(소갑 제2-1호증부터 제2-5호증) 및 제3호증 참고자료(소갑 제3-1호증부터 제3-3호증) 등을 통하여 인정된다.

나. 관련 법령 및 법리

1) 관련 법령

법 제19조(부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약・협정・결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1.~7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생 략)

②~⑤ (생략)

법 시행령[37] 제33조(경매・입찰 담합의 유형) 법 제19조(부당한 공동행위의 금지) 제1항 제8호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

37) 2020. 3. 3. 대통령령 제30509호로 개정되기 전에 것을 말하며, 이하 '시행령'이라 한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율

2. 설계 또는 시공의 방법

3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소가 되는 사항

2) 법리

85 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하여야 하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

86 한편, 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[38]

가) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위에 대한 합의

87 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'라 함은 입찰에서 사업자 사이에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 것을 의미한다.

88 여기서의 '합의'란 복수의 사업자 사이의 의사의 합치를 의미한다. 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로, 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의

38) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결

요해에 그치는 경우에도 포함되며, 반드시 사업자들이 동시에 같은 장소에 모여 특정한 사안에 대하여 명시적이고 적극적인 합의를 한 경우만을 의미하는 것은 아니고 순차적으로 합의가 성립하는 경우도 포함한다.

나) 합의의 시기와 종기

89 부당한 공동행위는 법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다. 따라서 부당한 공동행위의 시기는 특별한 사정이 없는 한 합의한 날이 되며, 다만 합의한 날을 특정하기 어려운 경우에는 사업자별로 실행개시일이 된다.[39]

90 그리고 부당한 공동행위의 종료일이란 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미한다.[40]

91 대법원은 부당한 공동행위의 종료일 판단과 관련하여, “합의에 참가한 일부 사업자가 부당한 공동행위를 종료하기 위해서는 다른 사업자에 대하여 합의에서 탈퇴하였음을 알리는 명시적 내지 묵시적 의사표시를 하고 독자적인 판단에 따라 담합이 없었더라면 존재하였을 가격 수준으로 인하하는 등 합의에 반하는 행위를 하여야 하며, 합의에 참가한 사업자 전부에 대하여 부당한 공동행위가 종료되었다고 하기 위해서는, 합의에 참가한 사업자들이 명시적으로 합의를 파기하고 각 사업자가 각자의 독자적인 판단에 따라 담합이 없었더라면 존재하였을 가격 수준으로 인하하는 등 합의에 반하는 행위를 하거나 또는 합의에 참가한 사업자들 사이에 반복적인 가격 경쟁 등을 통하여 담합이 사실상 파기되었다고 인정할 수 있을 만한 행위가 일정 기간 계속되는 등 합의가 사실상 파기되었다고 볼 수 있을 만한 사정이 있어야 한다”라고 판시하였다.[41]

---

39) 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시 Ⅳ.1.다.(1)(다)

40) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 참조

41) 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007두12774 판결 참조

92 또한, 입찰담합의 종료일과 관련하여서는 대법원은 최근 판례[42]에서 “공동행위가 종료된 날은 합의가 있었던 날이 아니라 합의에 기한 실행행위가 종료된 날을 의미하고, 이러한 법리는 입찰담합 및 그에 기한 실행행위에도 그대로 적용되고 입찰담합에 기한 실행행위가 종료되었는지는 해당 합의 내용을 기초로 하여 그에 따라 예정된 실행행위의 구체적 범위 및 태양, 합의 등에 따른 경쟁제한효과의 확정적 발생여부 등 여러 요소를 종합적으로 고려해 사안별로 개별적 구체적으로 판단하여야 한다.”라고 판시하였다.

다) 하나의 공동행위

93 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다.[43]

라) 경쟁제한성

94 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

95 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품 선택기준, 당해 행위가 시장 및 사업자의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[44]

42) 대법원 2015. 5. 28. 선고 2015두37396 판결 참조

43) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결

96 한편, 법 제19조 제1항 제8호는 입찰 자체의 경쟁뿐 아니라 입찰에 이르는 과정에서의 경쟁도 함께 보호하려는 데 그 취지가 있다. 따라서 사업자들 사이의 합의에 의하여 낙찰예정자를 사전에 결정하였다면, 경쟁이 기능할 가능성을 사전에 전면적으로 없앤 것이 되어 입찰과정에서의 경쟁의 주요한 부분이 제한된 것으로 보아야 하므로, 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수 밖에 없다.[45]

다. 피심인들의 위 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위에 대한 합의의 존재 여부

97 위 2. 가. 인정사실에서 살펴본 바와 같이, 피심인 나루와 태화가 ○○○ 등 6개사가 발주한 9건의 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰예정자를 정하고 투찰가격을 합의하여 결정하였으며(① 공동행위), 피심인 센트럴과 태화가 2019. 6월 ○○○ 발주 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰예정자를 정하고 투찰가격을 합의하여 결정하였다(② 공동행위).

98 이러한 사실은 피심인들의 진술 등을 통해 인정되며, 2016. 9. 14. 나루와 태화간에 체결된 기본합의서 등을 통해서도 인정되는 바, 피심인들이 이와 같이 기본합의를 체결하고 이를 바탕으로 사전에 모임 등을 통해 낙찰예정자 및 들러리사를 결정하고, 투찰가격 등을 공유한 행위는 법 제19조 제1항 제8호의 합의에 해당한다.

2) 합의의 시기와 종기

가) ① 공동행위

(1) 시기

44) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2012두19298 판결 및 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두24498 판결

45) 대법원 2016. 4. 12. 선고 2015두50061 판결

99 피심인 나루와 태화는 2016. 6월 ○○○가 발주한 입찰을 시작으로 총 9건의 입찰에 대하여 합의를 하였고, 나루와 태화가 최초로 합의에 참여한 2016년 6월 ○○○ 발주 입찰과 관련하여 나루와 태화의 담당자들이 최초로 합의를 한 날은 특정하기 어려우나 그 실행개시일은 당해 입찰의 투찰일인 2016. 7. 1.이므로 나루와 태화가 참여한 ① 공동행위에 대해서는 2016. 7. 1.을 합의의 시기로 본다.

(2) 종기

100 입찰에서 낙찰예정자, 들러리사 및 투찰가격 등을 정하는 나루와 태화 간 합의는 2019. 10월 ○○○가 발주한 입찰의 투찰일인 2019. 10. 28.까지 유지되었고, 그 후에 나루와 태화 간 합의 사실은 확인되지 않는바, 나루와 태화가 참여한 ① 공동행위에 대해서는 2019. 10. 28.을 합의의 종기로 본다.

나) ② 공동행위

(1) 시기

101 피심인 센트럴과 태화는 2019. 6월 ○○○가 발주한 입찰에 대하여 합의를 하였고, 센트럴과 태화가 합의를 한 날은 특정하기 어려우나 그 실행개시일은 당해 입찰의 투찰일인 2019. 7. 1.이므로 태화와 센트럴이 참여한 ② 공동행위에 대해서는 2019. 7. 1.을 합의의 시기로 본다.

(2) 종기

102 피심인 센트럴과 태화는 2019. 7. 1. 최초의 입찰이 유찰되고 재입찰을 실시한 2019. 7. 10.에 합의대로 투찰하였으므로, 태화와 센트럴이 참여한 ② 공동행위에 대해서는 2019. 7. 10.을 합의의 종기로 본다.

103 공동행위별 시기, 종기는 <표 52>, <표 53>과 같다.

<표 52> ① 공동행위의 피심인별 시기 및 종기

피심인	시기	종기
나루	2016. 7. 1.	2019. 10. 28.
태화		

<표 53> ② 공동행위의 피심인별 시기 및 종기

피심인	시기	종기
센트럴	2019. 7. 1.	2019. 7. 10.
태화		

3) 하나의 공동행위

104 피심인 나루와 태화는 2016. 9. 14. 고속스캐너 및 솔루션 입찰 시장에서 경쟁을 제한할 목적으로 발주처에 따른 낙찰예정자 결정방법 등에 관한 일정한 기준을 정하고 이를 실행하기 위해서 투찰가격 등을 주고받기로 하는 등 기본 원칙에 관한 합의(2016. 9. 14.자 기본합의)를 하고 이에 따라 합의를 실행하는 과정에서 8건의 입찰 건별로 회합을 가지거나 전화통화를 하는 등 구체적인 투찰가격의 결정 등을 위한 합의를 계속하여 온 것이 공동행위의 기본적인 방식이었다.

105 또한 2016. 9. 14.자 기본합의는 2016. 6월 ○○○ 발주 입찰 관련 합의를 바탕으로 입찰 시장에서의 경쟁을 회피하고 안정적인 수익을 창출하기 위한 일관된 목적으로 향후 입찰들에서도 동일한 방식으로 낙찰예정자, 들러리사 및 투찰가격 등을 정하는 합의를 지속하기 위한 것이므로 2016. 6월 합의와 기본합의 이후 체결된 8건의 입찰에서의 합의들은 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것이며, 합의 참여사, 합의 내용 및 방식 등도 모두 동일하였는바, 나루와 태화가 2016. 6월 ○○○ 발주 입찰부터 2019. 10월 ○○○ 발주 입찰에 이르기까지 체결한 9건의 합의는 모두 전체적으로 하나의 공동행위(① 공동행위)에 해당하는 것으로 판단된다.

106 다만, 2019. 6월 ○○○ 발주 입찰 관련 센트럴과 태화의 합의는 나루와 태

화 간 일련의 합의들과 합의 구성원이 같지 않으며, 심지어 나루는 동 입찰이 진행되는지조차 인지하지 못하여 당해 입찰 참여 자체를 고려하지 못하였다는 점에서 나루와 태화 간 발주처에 따라 낙찰예정자를 정하고자 하는 기본합의와 단일한 의사에 기한 동일한 목적에 있는 합의라고 볼 수 없는바, ① 공동행위와 별개의 공동행위(② 공동행위)에 해당하는 것으로 판단된다.

4) 경쟁제한성

가) 관련 시장의 획정

107 입찰시장은 개별 입찰 건별로 다른 입찰 건이나 다른 시장과는 완전히 분리되어 존재하는 것이며, 관련시장은 각 개별 입찰 건을 각각 하나의 시장으로 보는 것이 타당하므로[46], 이 사건의 경우 ○○○ 등 6개사가 2016년 6월부터 발주한 9건의 고속스캐너 또는 솔루션이 탑재된 고속스캐너 구매 입찰들과 2019. 6월 ○○○가 발주한 솔루션이 탑재된 고속스캐너 구매 입찰 건을 각각 하나의 시장으로 본다.

나) 경쟁제한성 판단

108 위 2. 가. 인정사실에서 살펴본 바와 같이, 피심인들이 이 사건 맨홀뚜껑 구매 입찰에 참가하면서 각 입찰 건별로 사전에 낙찰예정자, 들러리사 및 투찰가격 등을 결정한 행위는 아래와 같은 점을 고려해 볼 때, 경쟁제한효과가 명백하다.

109 첫째, 피심인들은 이 사건 입찰에서 사전에 낙찰예정자, 들러리사 및 투찰가격 등을 결정하는 합의를 하였고, 이러한 합의는 소위 경성 공동행위에 해당하는 것으로서 경쟁제한효과 이외에 다른 효율성 증대효과를 찾아볼 수 없다.

110 둘째, 이 사건 입찰에서 낙찰예정자, 들러리사 및 투찰가격 등에 대한 합의가 없었다면, 피심인들이 자신의 영업능력·경영상태·기술력 등을 종합적으로 고려

46) 대법원 2015. 8. 9. 선고 2013두1683 판결 참조

하여 독자적으로 입찰참가 여부, 투찰가격 등을 결정하면서 실질적인 가격경쟁이 이루어졌을 것이다.

111 그러나, 피심인들이 낙찰예정자, 들러리사 및 투찰가격 등을 합의함으로써 들러리사는 낙찰예정자가 사전에 통보해준 투찰가격 이상으로 입찰에 참가하거나 입찰에 응찰하지 아니하고 낙찰예정자는 자신이 예상하는 가격대로 낙찰을 받을 수 있게 된 것이므로 이 사건 공동행위는 낙찰가격을 상승시키는 결과를 초래하였다.

112 셋째, 이 사건 입찰들에서 피심인들의 합의로 인해 경쟁입찰제도가 의도한 바와 같은 경쟁이 온전하게 이루어지지 않게 되었고, 이로 인해 경쟁입찰을 통해 입찰 참여 업체들간의 경쟁을 통하여 거래상대방, 거래조건 등을 결정하고자 한 발주처의 의도와 경쟁입찰제도의 취지가 무력화되었다.

113 넷째, 이 사건 담합은 사실상 관련 입찰에 참여하여 경쟁할 수 있는 모든 사업자가 담합에 참여하며 해당 입찰 시장에서 유찰을 방지하고 경쟁을 회피함으로써 피심인들이 합의한 낙찰예정자가 낙찰을 받게 하는 경쟁제한적인 목적과 의도로 행해졌다.

5) 소결

114 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치

115 피심인들이 앞으로 이 사건 공동행위와 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제21조에 따라 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금 부과

116 이 사건 공동행위는 성격상 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백하므로 이 사건 입찰담합에 참여한 피심인들에 대하여는 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제61조 및 [별표 2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[47] Ⅲ. 2. 다. (1)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

1) 산정기준

가) 관련매출액

117 이 사건 공동행위와 관련하여 피심인들은 낙찰예정자 및 투찰가격을 합의하고 금융회사가 발주하는 10건의 금융기관용 고속스캐너 및 문서 자동분류 솔루션 구매 입찰에 참가하여, 10건 모두 낙찰을 받아 계약을 체결하였다.

118 따라서, 피심인들이 낙찰받아 계약을 체결한 10건의 계약금액에서 부가가치세를 제외한 금액을 피심인들의 관련매출액으로 한다. 피심인별 관련매출액 산정 시 낙찰예정자가 낙찰받아 계약을 체결한 건은 낙찰자의 낙찰금액에, 그 외 피심인들(탈락 또는 미응찰)은 들러리 금액에 포함하여 합산한다.

119 위와 같은 점을 고려하여 산정한 공동행위별 피심인들의 관련매출액은 <표 54>, <표 55>와 같다.

<표 54> ① 공동행위 관련매출액

(단위: 원)

연번	구분	피심인	낙찰여부	관련매출액 (부가가치세 제외)
1	2016. 6월 ○○○ 발주 입찰	나루	탈락	445,000,000
		태화	낙찰	

47) 2017. 11. 30. 공정거래위원회 고시 제2017-21호로 개정된 것으로 이하 '과징금 고시'라 한다.

연번	구분	피심인	낙찰여부	관련매출액 (부가가치세 제외)
2	2016. 9월 ○○○ 발주 입찰	나루	낙찰	196,000,000
		태화	탈락	
3	2017. 1월 ○○○ 발주 입찰	나루	낙찰	596,785,455
		태화	탈락	
4	2017. 7월 ○○○ 발주 입찰	나루	낙찰	450,000,000
		태화	탈락	
5	2017. 10월 ○○○ 발주 입찰	나루	탈락	335,772,727
		태화	낙찰[48]	
6	2018. 6월 ○○○ 발주 입찰	나루	탈락	564,300,000
		태화	낙찰	
7	2019. 3월 ○○○ 발주 입찰	나루	낙찰	480,000,000
		태화	탈락	
8	2019. 5월 ○○○ 발주 입찰	나루	탈락	1,560,000,000
		태화	낙찰	
9	2019. 10월 ○○○ 발주 입찰	나루	낙찰	139,600,000
		태화	탈락	

<표 55> ② 공동행위 관련매출액

(단위: 원)

구분	피심인	낙찰여부	관련매출액 (부가가치세 제외)
2019. 6월 ○○○ 발주 입찰	태화	낙찰	1,489,090,500
	센트럴	탈락	

나) 부과기준율

120 이 사건 입찰담합 행위는 입찰방식이 제한경쟁입찰 또는 지명경쟁입찰로서 이미 경쟁제한성을 어느 정도 내재하고 있는 점, 중소기업인 피심인들에 비해 거래상지위가 우월한 한전이 수요독점적 지위에 있는 점 등을 종합적으로 고려하여 중대한 위반행위로 보고 ①, ②공동행위 모두 3%의 부과기준율을 적용한다.

48) 당해 입찰에서는 센트럴이 입찰에 참여하여 낙찰받고 계약을 체결하였으나, 센트럴은 태화의 요청을 받고 태화에서 알려준 금액대로 형식적으로 입찰에 참여하였을 뿐이고 실질적으로 발주처인 ○○○에 물품을 공급한 것은 태화인바, 동 입찰결과 체결된 ○○○와 센트럴간의 물품구매계약의 계약금액을 태화의 관련매출액으로 본다.

다) 산정기준

121 산정기준은 위 가)의 관련매출액에 나)의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 해당 입찰에서 탈락한 들러리 사업자에 대하여는 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2)에 따라 들러리 사업자 수가 4개 이하 이므로 2분의 1을 감액한다.

122 이에 따라 산정한 공동행위별 피심인들의 산정기준은 다음 <표 56>, <표 57>과 같다.

<표 56> ① 공동행위 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액(A)		부과기준율(B)	산정기준(A×B)
	낙찰	들러리(1/2 감경)		
나루	1,862,385,455	1,452,536,363	3%	99,447,654
태화	2,905,072,727	931,192,727		115,087,963

<표 57> ② 공동행위 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액(A)		부과기준율(B)	산정기준(A×B)
	낙찰	들러리(1/2 감경)		
태화	1,489,090,500	-	3%	44,672,715
센트럴	-	744,545,250		22,336,357

2) 1차 조정

123 피심인 모두 위반행위의 기간 및 횟수에 의한 조정사유에 해당사항이 없으므로, 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

3) 2차 조정

124 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가)의 규정에 따라 태화, 나루는 심사관의 조사

단계부터 위원회 심의 종결시까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 진술을 하는 등 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 1차 조정 산정기준의 20%를 감경한다.

125 이에 따른 공동행위별 피심인들의 2차 조정 산정기준은 다음 <표 58>, <표 59>와 같다.

<표 58> ① 공동행위 2차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	1차 조정 산정기준	조사협력 감경	2차 조정 산정기준
나루	99,447,654	20%	79,558,123
태화	115,087,963		92,070,370

<표 59> ② 공동행위 2차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	1차 조정 산정기준	조사협력 감경	2차 조정 산정기준
태화	44,672,715	20%	35,738,172
센트럴	22,336,357	-	22,336,357

4) 부과과징금의 결정

126 피심인들은 부과과징금 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로, 과징금 고시 Ⅳ. 4. 마.의 규정에 따라 2차 조정 산정기준에서 1백만 원 단위 미만의 금액을 버린 금액을 부과과징금으로 결정한다.

127 이에 따른 공동행위별 피심인들의 최종 부과과징금은 다음 <표 60>, <표

61>과 같다.

<표 60> ① 공동행위 최종 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	2차 조정 산정기준	추가감경	최종 부과과징금
나루	79,558,123	-	79,000,000
태화	92,070,370		92,000,000

<표 61> ② 공동행위 최종 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	2차 조정 산정기준	추가감경	최종 부과과징금
태화	35,738,172	-	35,000,000
센트럴	22,336,357		22,000,000

4. 결론

128 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로, 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2022년 10월 11일

의 장 위 원 김 성 삼

위 원 최 윤 정

위 원 서 정